CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CUSCO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE SANTA ANA QUILLABAMBA (JIRON ESPINAR N° 140-148), Juez:LEON VILLA Victoria Del Carmen FAU 20490770683 soft
Fecha: 27/01/2026 11:46:46,Razón: RESOLUCION JUDICIAL,D.Judicial: CUSCO / LA CONVENCION,FIRMA DIGITAL
PODER JUDICIAL DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CUSCO - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE SANTA ANA QUILLABAMBA (JIRON ESPINAR N° 140-148), Secretario:QUILLAHUAMAN MESCCO CARLOS /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/01/2026 12:50:44,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: CUSCO / LA

1° JUZGADO UNIPERSONAL - Sede Quillabamba
EXPEDIENTE : 00618-2017-53-1010-JR-PE-01
JUEZ : LEON VILLA VICTORIA DEL CARMEN
ESPECIALISTA : CARLOS QUILLAHUAMAN MESCCO
IMPUTADO : MEDIA RIOS, MACARIO
MEDINA RIOS, MARIO
MEDINA RIOS, MARIO
QUISPE GOMEZ, GUILLERNO
QUISPE GOMEZ, GUILLERNO
GAYOSO GUILLEN, FRANCISCO
DELITO : DAÑO AGRAVADO
AGRAVIADO : VERA CASTILLA, FRANCISCO

SENTENCIA

RESOLUCIÓN Nº 10
Quillabamba, 15 de enero del 2026.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

I. INICIO DE LA AUDIENCIA E IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Ante el Juzgado Penal Unipersonal de La Convención de la Corte Superior de Justicia de Cusco, a cargo de la Jueza Victoria del Carmen León Villa, en la fecha se llevó a cabo la audiencia de juicio oral; seguido en contra de los acusados: **Guillermo Quispe Gómez,** peruano, DNI 24484115, nacido en Ocobamba - La Convención - Cusco, el 10 de febrero de 1967, hijo de Matías y Clara, **Macario Medina Ríos,** peruano, DNI 23949404, nacido en Ocobamba- La Convención - Cusco, el 10 de marzo de 1970, hijo de Feliciano y Tomasa. **Mario Medina Ríos** peruano, DNI 24971455, nacido en Ocobamba Convención - Cusco, el 06 de setiembre de 1951, hijo de Feliciano y de Tomasa **y Francisco Gayoso Guillen** peruano, DNI 24488385, nacido en Ocobamba - La Convención – Cusco, el 17 de setiembre de 1957, hijo de Pablo y Luisa, por la presunta comisión del delito de Usurpación Agravada previsto y penado en el artículo 202, numeral 2 y 2004 numeral 2 del Código Penal, y por el delito de Daño Agravado, previsto y penado en el artículo 206 del Código Penal, en agravio de Francisco Vera Castilla.

Sostuvo la acusación el representante del Ministerio Público: **Walter Yuri Chuquitapa Vega** Fiscal de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención.

La defensa de los acusados estuvo a cargo de la abogada **Corina Tupia Condori** inscrita en el Colegio de Abogados de Cusco.

II. HECHOS.

2.1. Alegato Preliminar de la representante del Ministerio Público.

El representante del Ministerio Público procedió a exponer su alegato inicial formulando su teoría del caso en los siguientes términos: El denunciante Francisco Vera Castilla afirma que se encuentra en posesión desde 1987 y es propietario desde el 23 de junio de 1995 de la parcela rústica N° 05 ubicado en San Lorenzo-Occobamba, otorgado por la Cooperativa Agraria Cafetalera "José Carlos Mariátegui"

Ltda. N°. 036-VII-75, con Registro en SUNARP, ficha electrónica Nro. 1154, Ell 21 de junio de 1995 la Cooperativa Agraria Ltda Nro. 036-VII-75 de San Lorenzo, otorga a favor de Francisco Vera Castillo y Marcelina Espino Zegarra la parcela Nro. 05, con un área de 3.000 hectáreas, delimitado por el SUR, con la propiedad de Paulino Cahuana Ríos y un área revertida al Estado.

El 25 de enero del 2016 a las 12:30 horas aproximadamente el acusado Mario Medina Ríos, en compañía de los acusados Guillermo Quispe Gómez, Macario Medina Ríos, Francisco Gayoso Guillen, provisto de un carnión llegó y otras 35 personas entre varones y mujeres, provistos de machetes quituchi y picos ingresaron, sin mediar palabra alguna a su parcela de Francisco Vera Castilla, sin respetar su derecho de propiedad y posesión, donde han procedido a ingresar rompiendo la tranquera de madera de ingreso y empezaron a arrancar las 150 plantaciones de plátano que meses previos había sembrado, en una área de 1850 m² de plantaciones arrancadas con violencia, y el 27 de enero del 2016 a las 10:00 horas aprox., nuevamente ingresaron a su terreno con la finalidad de tapar los hoyos con tierra fresca y piedras, daños causados por personas de la zona los que ingresaron motivados por los dirigentes antes referidos; de igual manera había una choza con techo de calamina en el margen derecho de la entrada que le sirve, según Francisco Vera Castilla, para darle refugio cuando realiza actividades de cultivo. La que fue destrozado la choza que se encontraba dentro de la propiedad del denunciante, pretendiendo apropiarse de la misma ilegalmente con el argumento de que es un lugar adecuado para una cancha deportiva, las personas que ingresaron fue con violencia, mientras que doña Marcelina Espino Zegarra esposa del denunciante fue agredida verbalmente y amenazada reiteradamente por el acusado Francisco Gayoso Guillén y otras personas que se encontraban en ese momento de los hechos, por el simple hecho de impedir que ingresen a su propiedad, asimismo estos habían colocado dos arcos de metal de fútbol y señalización con yeso para una cancha deportiva.

En fecha 26 de enero de 2016, Francisco Vera Castilla solicita se realice una Constatación Policial en el sector Belempata Comunidad Cuquipampa aduciendo que día anterior, es decir el 25 de enero de 2016, en donde hace constar de los hechos suscitados y el 28 de enero de 2016 Marcelina Espino Zegarra, esposa de Francisco Vera Castilla solicita constatación de la destrucción de una choza, colocación de dos arcos de fútbol, así como el de haberse tapado los hoyos que existían en el predio. Igualmente, el 07 de febrero de 2016 a solicitud de Francisco Vera Castilla se realizó constatación policial en la que se verifica la existencia de dos arcos de futbol de metal y señalización con yeso como para una práctica de futbol.

2.2. Calificación Jurídica.

Los hechos fácticos para el representante del Ministerio Público configuran el delito contra el Patrimonio, en la modalidad usurpación, subtipo Usurpación agravada, previsto y penado en el artículo 202° del Código Penal numeral 2 y el articulo 204 numeral 2 del mismo cuerpo normativo, y por el delito de daños agravado previsto en el artículo 206 numeral 4 concordante con el 205 del mismo cuerpo legal, por lo tanto, solicita que se le imponga al acusado 07 años de pena privativa de la libertad efectiva y con respecto a la reparación civil en el monto de S/. 45,000.00 a favor de la parte agraviada.

2.3. Alegato de la defensa.

La defensa de los acusados rechaza categóricamente los cargos imputados por el Ministerio Público, sus patrocinados, después de los acuerdos que ha tenido la comunidad de Belempata en asamblea, han defendido la cancha deportiva de la comunidad siendo que el agraviado había realizado días antes, sembrío de plantaciones de plátano, en ningún momento han usurpado ni realizado daño a una propiedad ajena.

III. NEGATIVA A LOS CARGOS POR PARTE DE LOS ACUSADOS Y SUS DECLARACIONES.

3.1 Luego de haber instruido en sus derechos a los acusados[1], se les preguntó si admitían ser autores de los hechos que son materia de acusación, y responsables de la reparación civil, ante lo cual previa consulta con sus abogados defensores, respondieron que no aceptan los cargos y que van a declarar**:**

Guillermo Quispe Gómez, al examen dijo: Ocupé el cargo de fiscal de la comunidad Belempata, en el año 2016 estuve en Belempata en mi chacra, ejercí en ese año el cargo de fiscal, si conozco el predio de Francisco Vera Castilla, su parcela es el número 05, parcela San Antonio, este predio colinda con la cancha deportiva por la carretera, por ahí está la cancha deportiva, por el fondo con mi padrino (inentendible), ubicándonos en la carretera colinda a mano derecha con Jaime Espino, de la mano izquierda, la cancha está en medio abajo, su parcela estaría con Alejandro Chávez. En el predio 05 en la parcela el agraviado tenía cacao, no he visto que tenía plantaciones de plátano, el 16 de enero del 2016, si se ha ingresado mediante una asamblea, el señor había ingresado a la cancha deportiva haciendo hoyos con una maquinaria, había plantado plátanos de improvisto, como se ha hecho daños, son varios personas que estaban en la comunidad, comuneros, estaba a cargo del presidente Mario Medina y toda la junta, el fiscal, el vocal, una señora, son integrantes de la comunidad y también de la asociación (inentendible) y se determinó para hacer una faena, la comunidad ha hecho una asamblea para ver que ha hecho un daño, la cancha no estaba dentro de la propiedad del lote 05, su casa estaba a unos 25 metros, la cancha está casi al medio (inentendible), la cancha está ahí su parcela está abajo, esa cancha tiene 38 años. Las plantas de café y otros estaba fuera de la cancha, en la parcela 05, si hemos hecho un acta de asamblea donde el señor Francisco Vera se ha pronunciado que se haga un salón comunal y una cancha deportiva, incluso preguntó cuantos metros se necesita para que se haga ahí un salón comunal, y la asamblea ha acordado que se haga un salón comunal en la cancha de Cuquipampa y en la parcela 05 y ahí la comunidad decide que se haga el salón comunal y la cancha deportiva, el señor Francisco no ha reclamado que ese es su terreno y si dentro de su terreno vamos a construir el salón, tampoco del 87 al 95, de ahí del 95 viene la titulación, la cooperativa José Carlos Mariátegui es la que dio la titulación, el 95 les han dado título a todos los socios. El día de los hechos estábamos los 4 directivos, autoridades, como digo se ha llevado una asamblea, el 17 de enero el señor lo maltrata la cancha con

---

[1] **De conformidad con lo establecido en el Art. 71 del Código Procesal Penal "***El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor; Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia; que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley*", **en concordancia con lo establecido en el Art.139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú "** *El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad"* **y lo señalado en el Art.8 ,2. d de la Convención Americana sobre Derechos humanos**. "*Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor"*.

.

maquinaria y después nosotros hemos acordado una asamblea para poder ir a las autoridades competentes y estaba el señor juez, el señor Abarca. Si tengo documento que acredita la propiedad de la cancha deportiva, aquella vez el director del centro educativo, como no había la cancha en Belempata para los niños para que hagan su educación física, ahí han comprado la cancha al señor Octavio y su esposa, hijos, en aquella vez la gente era consciente y han hecho bien determinada las salidas, si hay una compraventa, han comprado este terreno de Octavio, si la comunidad ha hecho la cancha y como digo la comunidad ha solicitado maquinaria en 1987, el alcalde siempre ha hecho mantenimiento cada año, en el documento esta suscrito Jacinto Tinoco, la señora Rosa Espino y sus hijos Antero y Braulio y la junta directiva, esa cancha era exclusivamente para la comunidad, ahora son perjudicados tanto jóvenes y niños, ahorita que no tenemos cancha van en carros y en motos (inentendible)

Macario Medina Rios, al examen dijo: en el año 2016 vivía en Quebrada-Yanatile, si conoce a Francisco Vera Castilla, el viene a ser mi amigo, hace tiempo nos conocemos bastante con él , no puedo precisar donde vvía Francisco Vera en el 2016, en el sector Cunqupamapa- sector San Antonio, de Ocobamba, hay una hora de Ocobamba a Yanatile, no puedo precisar con que predios colinda el predio de Francisco Vera, el 25 de enero del 2016 me encontraba con la comunidad de Belempeta porque en ese momento yo había sido elegido como presidente del frente de defensa de los intereses de Ocobamba, y me invitaron en forma verbal el señor Mario Medina que era presidente de la comunidad de Belempata para un dialogo con el señor Francisco Vera Castilla sobre el asunto de la cancha que había pasado, si antes de ingresar a la cancha, nosotros hemos dialogado en la carretera, de las cosas que había plantado plátano para que lo saque en buenas formas pero resulta que el señor no accedía a ese diálogo, ese día que ingresaron a sacar la plantas de plátano fue que se dialogó, la comunidad estaba entre 60 a 70 personas, alrededor de la cancha para poder realizar la faena, en la faena, como el señor había hecho unos hoyos grandes con la maquinaria y para sacar, deshierbar, días antes habían plantado eso se sacó doctor, la plantación era de 3 a 4 días, eran pequeños de 50 a la tierra, en la faena se hizo una faena, el señor Francisco si estaba dijo no hagan esas cosas, pero como la comunidad estaba enardecida, estaban amargos de cólera, antes de la faena nosotros hemos tenido un acuerdo, un dialogo, la cancha es de la comunidad de Belempata, el acto de posesión era la faena, antes de los hechos el agraviado no ha argumentado que era dueño de la cancha deportiva, solo el 2016 ya en los hechos, la reunión si hay acta escrita para la faena, la comunidad de Belempata la tiene.

Mario Medina Rios al examen dijo: Mi domicilio es en Belempata desde mi nacimiento. Conozco a Francisco Vera Castilla, es ciudadano de Belempata, la chacra donde vive es en San Antonio, el sector es Belempata, la chacra esta divido por nombre, desde jovencito he venido, en 1960, pero yo sí nací allí, él vive con su esposa Marcelina Espino Cegarra, tiene hijos, pero trabajan en otro sitio, Francisco se dedica a la agricultura en su chacra de San Antonio Chico. El 2016 la comunidad me nombró presidente de la comunidad, a Guillermo Quispe Gómez como tesorero, Francisco Gayoso Guillen como secretario, a Macario Medina Ríos como frente único de intereses de Ocobamba. No fui autoridad ni directivo de la asociación de productores de palta de esa comunidad, de palta no, solo de agricultores tuvimos asociación, cuidábamos la ecología porque tenemos montaña que no podemos ingresar, de allí nace el agua que consumimos. Fuí presidente del consejo de administración de la cooperativa Carlos Mariátegui en 1996, solo 1 año, como representante de esa cooperativa si recuerdo haber firmado un documento de independización a favor de Francisco Vera del predio San Antonio Chico parcela N° 5, actualmente soy socio de la cooperativa, he cesado. En el momento no tengo documento que acredite que fui presidente de Belempata. Sobre el 25 de enero de 2016 bajo aprobación de asamblea hicimos faena de las plantas que había en la cancha, las plantas en los hoyos lo hemos retirado, con la comunidad de Belempata 1 día antes, lo convocamos los miembros de la comunidad, ya le comenté yo, Francisco Gayoso Guillen como secretario, Guillermo Quispe Gómez como tesorero, (inentendible) convocamos a la comunidad, ellos estaban alarmados de lo que había pasado en el estadio, nos reunimos (inentendible) para regresar la tierra a los hoyos con maquinaria, no con pico y pala, era cualquier plátano que recogió, lo plantó Francisco Vera con sus hijos o yernos, la familia, al retirar las plantas fueron 25 a 30 plantas (inentendible) en el hoyo, lo sacaron y retiraron a la carretera, las plantaciones estaban del 16 de enero al 25, 8 días. Para ingresar al predio no había barra de seguridad, (inentendible). El predio de Cuquipampa es (inentendible) es ese mismo lugar de San Antonio Chico, la parcela N°3 es de Francisco Vera debajo del estadio a 2 o 3 mt, es otro predio. En Belempata solo hay 1 cancha. En 1984 hubo aluvión, se llevó los centros educativos el rio, de Belempata, de San Lorenzo, la cancha deportiva era en la chacra de mi papá, una sola, (inentendible) como perdimos la escuela lo hemos trasladado a 1km y medio de altura (inentendible). La posesión de la cancha del estadio era de la comunidad, la compramos del dueño anterior. (inentendible) obtuvimos la cancha porque tenía su local era de ese señor (inentendible) y encima era pastizal, el ganado hacia daño y como la escuela se reubico

los niños necesitaban la cancha, por eso adquirimos la cancha en 1987, desde 1984 a 1986 rehabilitaron la carretera, la maquinaria estaba desocupando y solicitamos al municipio para hacer mandar la cancha. El terreno era para campo deportivo de la comunidad y estudiantes, había arcos primero de madera, pero cuando se destrozó desaparecieron y solicitamos al municipio que construyó de metal, la municipalidad puso eso. En el acuerdo de la comunidad sobre la cancha no estaba Francisco, en las anteriores (inentendible) nosotros tratábamos casos de la comunidad sus necesidades. Sobre la titularidad del terreno, la cooperativa era dueño de todas las chacras, en asamblea general se da título a cada ciudadano, (inentendible) bajo acuerdo se contrató a personal que hace el proceso de titulación, (inentendible) en 1994 y 1995 se entregó títulos a todos, incluyendo la parcela N°05 de Francisco, la parte en cada sector se declaró la titulación, allí estamos figurando en numerales, a partir de ese día es de ellos, sobre si en el lote N°5 esta la cancha eso es para analizar bien, la cancha en el plano de titulación existe, desde 1987 es la cancha, pero los títulos son de 1995, por lo tanto la canchita existe pero no esta dentro del terreno de Francisco, esta en el terreno aparte (inentendible) la cooperativa como es empresa privada no puede entrar a los terrenos del Estado, la posesión del área del terreno del estado lo ejerce Francisco. La cancha de otra institución traslada ya quedo abandonada porque la ubicación del centro educativo (inentendible) arriba, (inentendible). La empresa Huaras que hizo la titulación y del lote N°5, si hice la transferencia a favor de Francisco Vera del predio San Antonio Chico parcela N° 5 como socio de la cooperativa Carlos Mariategui, la cooperativa no tiene, los títulos lo deben hacer un especialista por eso contratamos a la empresa Huaras, de todos los socios, eso firmé, casi 600 títulos se preparó dentro de la cooperativa para entregarse y firmamos, en esa fecha yo como presidente y el secretario, (inentendible) cada presidente era un año y los títulos lo preparó Renee Casafranco Barrientos (inentendible). En el documento de transferencia para institución educativa compramos de Jacinto (inentendible) Paredes y su esposa Rosario Espino Cegarra, ellos firmaron y dice el nombre del predio que transfieren.

Francisco Gayoso Guillen al examen dijo: Vivo en Belempata (inentendible) a una distancia de (inentendible) de la casa de Francisco Vera a quien conozco hace 40 años y tiene su propiedad antes en la playa, pero por el desembalse del 1984 en la parcela de su cuñado, de su esposa ha comprado ya en 1995, desde esa fecha ocupa su propiedad que ha cedido la cooperativa. El terreno estaba siempre a la agricultura. Esa cancha es de la comunidad desde 1987, desde el desembalse del 1984, teníamos abajo la escuela y cancha pero se lo llevó y subimos, allí se construyó cuando era Paulino presidente de la Apafa y yo vice presidente, el presidente dejó y yo asumí (inentendible) hemos recuperado las vigas, calaminas e hicimos carpa en Belempata y como no teníamos cancha (inentendible) compramos de Jacinto (inentendible) Valdez que tenia dos (inentendible) de coca allí, eso no era propiedad de Julianes (inentendible) sino era de terreno de Estado, eso compramos con 100 soles en 1987, de allí solicitamos al municipio la maquinaria que trabajaba allí (inentendible) acudimos a la cooperativa otros señores que nos apoyen, una parte el municipio apoyó con combustible para hacer, desde aquel entonces la cancha estaba, hicimos documento con el dueño de la coca hemos comprado, acá están las copias, el señor Jacinto (inentendible). Es de la comunidad, de la cooperativa es del señor Vera la parcela, la cancha esta en terreno del Estado, la cooperativa es del terreno de Francisco Vera, los colindantes (inentendible). Al comenzar la cancha era propiedad de la comunidad, detrás del arco viven los sobrinos, esta Antonio Tinoco, Braulio, y el señor Francisco Vera vive al norte de la cancha. Yendo a Quelcabamba la cancha esta a la izquierda porque acá esta la carretera, en este arco detrás vive a 30 metros Francisco Vera, del otro lado a continuación se está haciendo dueño, está ocupando, (inentendible) detrás del arco un terreno con cerco de palos y púas lo trabaja Francisco Vera, él vive aquí y de acá a acá su propiedad que está trabajando ahora último, no se hace cuantos años (inentendible) recién está trabajado después de la titulación de la cooperativa, porque del Estado no puede titular la cooperativa, las plantaciones de plátano las plantó Vera, Vera a denunciado mentiras, calumnias, (inentendible). Las plantaciones de plátano las plantó Vera en domingo 17, las plantaciones de piña las hizo él mismo y lo sacó la comunidad. El lote de este proceso es el N°5 de Francisco, el lote no está dentro del terreno de la cancha, acá dice que dentro del Estado esta la cancha, hay un plano general con la cancha marcada. Cuando compramos la cancha hicimos limpiar pidiendo permiso a la municipalidad y en ese transcurso Francisco no se presentó diciendo que era su propiedad porque el también era mi contemporáneo jugador, ha jugado sus hijos también y mucha gente, yo también soy ex seguridad ciudadana, no voy a sacar plantas porque conozco, tengo experiencia por lo tanto no voy a sacar plantas, como directivos intervenimos, no como denunciar que (inentendible) a la comunidad para sacar plantas, la comunidad tomo acuerdos y tenemos actas. Hubo comunicación previa con la comunidad, nosotros estábamos (inentendible) en el punto y con máquina excavadora vino el día domingo Mario y todos hacen del mercado, mientras eso la maquina vino a excavar, saliendo del punto nos dicen “parece que del

municipio ha entrado a la cancha, hay una maquina" nos comunicamos por teléfono, ya el lunes 18 fuimos al municipio a dar parte a las autoridades del distrito, federación, subprefectura, nosotros, si hubo una reunión con la comunidad, si es necesario le facilito las copias, ese día 17 ha plantado, no fuimos ni al día siguiente, (inentendible) se comunicó a la población, el viernes 22 siguiente vino la autoridad a deslindar eso, esta en las actas, allí acordamos sobre las plantas, diciendo "vamos a tomar posesión con las autoridades" entonces Vera nos ha invadido, de regreso la comunidad tomó la decisión (inentendible) con el acta, están las firmas. Los arcos eran de madera, después con vigas que sobraron de la carpa de la escuela, al final el municipio puso arcos metálicos, la municipalidad no va a meter mano a algo ajeno a la comunidad. El día de los hechos nosotros 4 no sacamos las plantaciones, la comunidad lo hizo, nosotros no utilizamos las manos, la comunidad en cumplimiento de la asamblea que tomó dijeron "…a la vuelta tomaremos nuestra cancha" nosotros la directiva no tocamos, no pueden probar que yo (inentendible), en 8 días nadie puede decir que una planta puede crecer 3 m, sino a los 2 años, las plantas de plátano y piña las sacaron la comunidad, yo era secretario, hubo acuerdo y participaron todos, las plantas las sacaron la comunidad, (inentendible) de la piña no vi, los plátanos a la carretera los botaron, era cualquier plátano. Soy agricultor, no necesité tractor para las actividades, nadie utiliza máquina, eso lo hicieron para facilitar el domingo aprovechando ausencia de la gente (inentendible) no es como la denuncia hecha del día domingo (inentendible). No se cada cuanto tiempo se hacia mantenimiento de la cancha, la juventud es la que hace la solicitud, dejé de participar a los 50 años, ya voy a los 70, pero la municipalidad no viene a arreglar sin documento. El libro de actas que tengo es de la comunidad Belempata acta de constitución de la constitución comunal de Belempata.

IV. PRUEBAS OFRECIDAS

Se han ofrecido las siguientes pruebas.

Del Ministerio Público. **Testimoniales: 1)** Francisco Vera Castilla, **2)** Marcelina Espino De Vera, **3)** Humberto Tinoco Espino, **4)** Eustaquio Figueroa Tinoco, **5)** Jorge Quispe Cutipa, **6)** Antero Tinoco Espino, **7)** Lucio Gongora Marquez. **Periciales**: **8)** Guido Alejandro Loayza Aguirre sobre Informe pericial del 07 de diciembre del 2017. **9)** Santos Chillitupa Paiva sobre Informe de valoración de daños y perjuicios del 22 de febrero del 2016. **Documentales**: **10)** Acta de denuncia verbal de Francisco Vera Castilla del 25 de enero del 2016. **11)** Acta de constatación policial del 26 de enero del 2016. **12)** Acta de constatación policial del 28 de enero del 2016. **13)** Acta de constatación policial del 07 de febrero del 2016. **14)** Copia simple de la SUNARP Predio rústico parcela Nro. 05-fundo San Lorenzo-San Antonio sector Belempata-Occobamba. **15)** Copia simple del paneux fotográfico.**16)** Plano perimétrico y clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. **17)** Copia legalizada de Memoria descriptiva. **18)** Promesa de venta de mejoras agrícolas del 15 de setiembre de 1986. **19)** Copia legalizada del certificado de posesión con fines de crédito ante el banco agrario del 14 de agosto de 1987**. 20)** Copia simple del certificado de posesión del 18 de diciembre del 2009. **21)** Constancia suscrita por Santos Abarca Chahuaillo juez de paz del distrito de Ocobamba del 15 de enero del 2016. **22)** Copia simple del Certificado de posesión a favor de Francisco Vera Castilla sobre la parcela San Antonio Chico otorgado por el teniente gobernador Eloy Gomez Campos el 22 de octubre del 2004**. 23)** Seis vistas fotográficas a fs. 323/325. **24)** Copia simple del recibo por S/. 1,350.00 de Marco Guillen Quintanilla, a folios 352. **25)** Acta de verificación del 09 de febrero del 2017 a folios 357/359**. 26)** Copia certificada de la constatación policial del 18 de febrero del 2017. **27)** Copia simple de la constatación policial de 26 de febrero del 2017 a las 16:10**. 28)** Ampliación de constatación fiscal de 22 de junio del 2017 a fs. 397/398. **29**) Acta de compromiso y acuerdos del 14 de octubre del 2015 a folios 430. **30)** Copia simple de Paneux fotográficos del 17 de enero del 2016 a fs. 521/539. **31)** Copia simple de la transcripción del video DVD a fojas 548. **32)** Paneux fotográfico, del 26 de enero del 2016 a fojas 587/603. **33)** Acta de visualización y transcripción de CD-ROM del 18 de enero del 2018 a fs. 619/621.**34)** Informe pericial (levanta observaciones) del 02 de abril del 2018.

De la defensa. No se admitió.

Nuevo medio probatorio: Defensa: 35) Carta N°185-2024-GM-MDO/LC del 10 de julio del 2024 que contiene el Informe N°97-2024 así como sus anexos.

Prueba de oficio: Del fiscal: 36) visualización de la video materia del acta de transcripción del video De la **Defensa: 37)** Acta de asamblea extraordinaria de la comunidad del 22 de enero del 2016, **38**) acta de asamblea extraordinaria del 25 de enero del 2016, **39)** acta de compra venta de mejoras agrícolas del 09 de setiembre del 1987, **40)** Certificado emitido por la Institución educativa N°1990, del 30 de diciembre de 2019.

Prescinde de: ministerio público: Declaración de Jorge Quispe Cutipa y Lucio Góngora Marques y se oralizó sus declaraciones a nivel preliminar. (no se valoran porque no se notificó al acusado).

V. ALEGATOS FINALES

El Ministerio Público y la defensa se mantuvieron en su posición de condenar y absolver a los acusados, los acusados ratificaron su inocencia.

VI. TIPICIDAD DE LA CONDUCTA

6.1. **Tipicidad de la conducta.** Para la configuración delito contra el Patrimonio, en su modalidad de usurpación, sub tipo usurpación, previsto y penado en artículo 202° del Código Penal que establece "…*2. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real."* Y en su forma agravada el Artículo 204 establece *"La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años cuando: (…) 2. Intervienen dos o más personas".* Además, el articulo 205 sobre daños simples establece *"El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con treinta a sesenta días-multa,"* y su forma agravada en el artículo 206 precisa "*La pena para el delito previsto en el artículo 205 será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años cuando: (…) 4. Causa destrucción de plantaciones o muerte de animales"*

6.2. El proceso penal tiene por finalidad alcanzar y conocer la verdad concreta, para ello debe establecerse una correspondiente identidad del agente y de la persona sometida a juzgamiento; lo que significa que las pruebas actuadas deben establecer el nexo de causalidad entre la acción dolosa y sus efectos tengan que ser evaluados adecuadamente, para determinar la responsabilidad o inocencia de los acusados.

6.3. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 393.2 del Código Procesal Penal, para establecer la existencia del delito incoado, así como la responsabilidad penal del acusado, se debe apreciar las pruebas, primero examinándolas en forma individual y luego conjuntamente con las demás; respetando las reglas de la sana critica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos; por lo que, debe procederse a evaluar los medios probatorios actuados en el juicio oral primero de manera individual y luego de manera conjunta.

VII. CONTEXTO DE DESCRIPCION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

<u>Testigos.</u>

7.1. Francisco Vera Castilla. Soy propietario de predio San Antonio Chico en el sector de Belempata, Ocobamba, La Convención, Cusco, adquirí 3 hectáreas con la titulación de la Cooperativa José Carlos Mariátegui en el año 1995, y tengo posesión desde mas antes, desde 1986 preventa y venta notarial de 1987, adquirí el predio San Antonio Chico de la señora viuda Celia Yanac Álvarez, en el año 1987 he terminado de pagar y recién (inentendible) una venta notarial. Esas 3 hectáreas las compré una parte con mejoras agrícolas, luego lo demás yo he plantado directamente, pacíficamente en la parcela de San Antonio Chico, trabajé cacao, café, coca, frutas y achiotes, todo colorante, plata, plátano, mango, todo cítrico, compré variedades, el sembrío de mis productos lo hice desde 1987 cuando hice la compraventa, yo vivía en ese predio San Antonio Chico con mi esposa que es casada la señora Marcelina Espino de Vera. En ese predio no había más, para que yo trabaje el resto del terreno amplie mi plantación de la zona con plátano, café, achiote, con plantas de la zona, en el predio no encontré cancha deportiva cuando compré de la dueña Celia, tampoco encontré alguna otra donación. En enero de 2016 tampoco

había una cancha deportiva en el predio, esa cancha deportiva de Belempata era en la playa anteriormente, en la actualidad está con plantaciones cítricos de un familiar de Mario Medina, otra canchita de loza existe a lado de la escuela. El sector de Belempata no se cuantas hectáreas tiene, mi predio solo es San Antonio Chico, sobre las 2 canchas deportivas, estas no colindan con mi predio porque están a un kilómetro a lado de la escuela de mi predio. No tengo conocimiento de alguna donación de fracción de mi predio a favor de la comunidad para construcción de cancha deportiva, solo en el documento aparenta, documentos falsos, refieren que es cancha los compañeros. No sé si en el predio San Antonio Chico se desarrollaron actividades deportivas por parte de vecinos de Belempata, porque aprovechando que es pampa, un año no recuerdo, me sorprendieron con la juventud diciendo que han venido, solicitando maquinaria, hicimos suspender en varias oportunidades, por eso no se han realizado actividades deportivas, creo que en 2016. En el predio de San Antonio Chico la municipalidad no hizo mantenimiento de canchas deportivas, allí esta su declaración del alcalde. El 25 de enero de 2016 a las 10:00 am, sorprendido con mi familia en mi domicilio, aparecieron con más de 35 a mas personas en su camión del señor Mario Medina, primero rompieron mi tranquera de paso a mi terreno, de la plantación de plátano, apenas destruyeron mi tranquera, ingresaron al terreno y comenzaron a arranchar, desraizar mis plantaciones de plátano, 150 plantas, seguidamente nosotros sorprendidos fuimos a defender nuestra plantación del terreno, y ante la gente, tanta turba que vino no pudimos imponer, nos persiguieron con insultos de amenaza, con herramientas pico, pala, machete hasta fierro de construcción han triado, nosotros pensamos que era barreta, entonces esa gente así renegados, se han organizado, se portan de otra manera, nos han corrido, a mi señora cuando estaba tratando de sacar la filmadora casi le quitan en varias oportunidades de ese día, entonces no pudimos imponernos ante tanta gente que nos corrían uno y otro, de los cantos nosotros estábamos, no nos han obedecido, han cortado mis plátanos, incluso la manguera que cruzaba irrigación para plátano y cítricos lo han cortado en diferentes partes, sobre el tiempo de plantaciones de plátano, primero lo sembré en noviembre, en diciembre era tiempo de lluvia, concluía en enero antes de una semana de ese hecho, en la última semana de diciembre planté con maquinaria, contraté al dueño. Las personas que ingresaron al lugar no solo han cortado, han sacado desde la raíz, también se lo han trasladado, se dirigieron a la carretera, al camión de Mario Medina, posiblemente han cargado al camión y una parte se ha quedado el resto. Mario Medina estaba dirigiendo, agarrando las plantas, también estaba Guillermo Quispe arrancando plantas en los videos se demuestra, Macario Medina Ríos también direccionaba (inentendible) Francisco Gallozo igualmente dirigiendo y agarrando las plantas, lo llevaba hasta la carretera. Luego del hecho volvió otra vez la turba, el 4 de febrero, anteriormente el 27 de enero vino otra vez la turba. En la segunda vez que se apersonaron volvieron el 27 de enero del mismo año, con la misma turba terminaron de tapar los hoyos de plátano que habían sacado con tierra fresca y el resto lo han botado a los cantos, también hacia la carretera, sobre la existencia de arcos y marcación del predio ya fue el 7 de febrero porque creo que ha traído el municipio en donación, en el lugar había una casa a la mano izquierda, yo lo construí para albergue después para cuidado de (inentendible) pero lo destruyó la turba por usurpación. Aparte del terreno que compré en 1986 no tengo otro titulo de propiedad, yo compre de Celia 4 hectáreas, la cooperativa con su profesional de Quillabamba cortó una parte y solo me quedan 3 hectáreas, en esos terrenos que me han cortado tengo plantaciones de cítrico con años de producción, le consta mil veces, lo conocen los compañeros, hay cítricos y achiote. Antes de obtener el terreno yo ya vivía antes allí, después que llegó el (inentendible) si he comprado ese terreno del familiar mismo, (inentendible). tengo una propiedad de 3 hectáreas, soy titular. Después de los hechos no había arcos dentro de mi propiedad, fue reciente que ha solicitado la municipalidad. El sector de Cuquipampa era una parcela de mi cuñado Mario Espino así se llamaba, pero lo que yo compré, las 3 hectáreas se llama San Antonio Chico figura todo públicamente, Cuquipampa está a continuación de San Antonio Chico, solo cortaron el mismo plano y lo que compré me han cortado, en Cuquipampa no existe loza deportiva.

7.2. Marcelina Espino De Vera. Conozco a Francisco Vera Castilla es mi esposo y vivo con él en Ocobamba, sector Belempata, mi predio San Antonio de 3 hectáreas, vivimos desde hace tiempo, desde muy niña crecí allí, trabajando con mis padres y hermanos en ese predio. Con Francisco Vera Castilla vivimos allí desde 1976, en San Antonio Chico tenemos café, achiote, palillo, coca, cacao, plantas de plátano, naranjas, en las 3 hectáreas tenia los sembríos, lo adquirimos de mi hermano Julián Espino, él falleció en 1984 y de su viuda Celia Yañac Álvarez lo compramos. El predio si era propiedad de la cooperativa, nos hemos titulado con la cooperativa en los años 80, no recuerdo. En el interior del predio no existía cancha deportiva, la población o jóvenes no realizaban deporte dentro del predio, más abajo en la playa había una cancha, cuando el rio de Ocobamba lo afectó había otra cancha, pero en San Antonio no había. El 25 de enero de 2016 era martes creo, Mario Medina trajo en su camión gente, 30 o 35

personas entre mujeres y varones, nosotros vivíamos a 30 metros en mi casa, como había tanta gente nos hemos ido y comenzó a bajar la gente del carro de Mario Medina de frente a la tranquera de madera, la sacaron y cuando terminaron todos vinieron a sacar mis plantaciones de plátano, sacaron lo que pudieron, después el 27 vinieron a terminar de sacar las plantaciones y llevaron a la carretera, lo dejaron allí, el 27 taparon los hoyos, con cámara fui, no podía hacer nada porque la gente era furiosa, no podíamos defender nada, me persiguieron para pegarme, no podía hacer nada con mi esposo, así quedó, luego se fueron. Mario Medina se paraba prepotente, estaba presente, también Guillermo Quispe Gómez estaba como mayordomo parado ordenando, Macario Medina Ríos también estaba parado quería conversar, pero en ese tiempo no podía, no sacó plantas, pero estaba dirigiendo, Francisco Gallozo Guillen también dirigía diciendo "sáquenlo, que quieren, ¿acaso tienen miedo, de qué tiene miedo?" sacaban las plantas para despojarnos de ese campo, luego se fueron y al día siguiente el 27 terminaron de sacar y llevar. No había arcos en el predio, pero el 7 de febrero vinieron los hijos de Mario y familia Tinoco, los he visto pero con mi cámara, pusieron arco de metal y marcaron el terreno con yeso, anteriormente durante mi posesión del terreno nunca marcaron el terreno como cancha deportiva. Cuquipampa es otro lado, no es San Antonio Chico. Don Francisco Gallozo me metió con el celular así "que quieres aquí" de allí me escapé y me persiguieron muchas señoras, me quería coger, pero me he escapado. Los acusados en ese rato quizás han sacado, pero en ese momento tenia temor que me peguen, he visto, han sacado, han podido sacar porque tenía temor ya que me perseguían las señoras. Si tengo documento de compraventa, hay varios documentos que acreditan la posesión. Compré el terreno de mi cuñada, nos lo otorgó el señor Mario Medina mediante la cooperativa, era dirigente de la cooperativa, siempre asistimos a asambleas convocadas por la comunidad.

7.3. Humberto Tinoco Espino. Conozco a las personas de Mario Medina Ríos que es comunero en Belempata, a Guillermo Quispe Gómez que es vecino de Belempata, a Macario Medina Ríos que es compañero y comunero de Belempata, a Francisco Gallozo Guillen que es vecino de Belempata, a Francisco Vera Castilla que es vecino de Belempata. Yo domicilio en Belempata desde mi nacimiento. En enero de 2016 estaba en mi casa de Belempata. Conozco a Marcelina Espino Zegarra, es vecina de la comunidad de Belempata y vive con Francisco Vera, ellos son agricultores, su predio es en Belempata, se llama San Antonio Chico, la extensión del predio es algo de 3 hectáreas. En enero de 2016 me dedicaba a mi familia y agricultura, el 25 de enero de 2016 hubo un enfrentamiento, discordia de palabras entre los señores que están acá, digo la verdad, no puedo mentir, estaban allí la mayor parte de la población de Belempata, como 35 a 40 personas, estaban presentes Mario Medina Ríos, Guillermo Quispe Gómez, Macario Medina Ríos y Francisco Gallozo Guillen, ese día estaban en las plantaciones dentro de la chacra del señor Francisco Vera en el sector San Antonio, había plantaciones de plátano y café, cuando vi de arriba, los señores ya estaban dentro de la chacra sacando los plátanos y plantaciones, eso vi, en el lugar también estaba Marcelina Espino y Francisco Vera defendiendo sus plantaciones. Dentro de san Antonio de Belempata antes de ese día no había cancha deportiva, Francisco Vera compró de una viuda, esa chacra era de agricultura, café, cacao y otras plantaciones. Nunca vi que Mario Medina Ríos, Guillermo Quispe Gómez, Macario Medina Ríos y Francisco Gallozo Guillen hayan hecho actos de siembra, cosecha o posesión sobre el predio, pero si había una carpita de calaminas que utilizaba Marcelina Espino y Francisco Vera. Sobre las plantaciones, eran de varias plantas de plátano y café. De las personas presentes, Macario Medina Ríos trabajaba como frente único y los demás (inentendible). Sobre realización de actividades de la comunidad dentro del sector de Francisco Vera no puedo responder porque me dedico a mi trabajo en construcción civil, a veces salgo, si he visto actividades pero no puedo decirlo al 100%, a veces para una cancha que no es cancha, sobre estas actividades que vi no recuerdo que eran, los niños jugaban allí, también los jóvenes, jugaban futbol en el sector de Belempata, lo realizaban dentro de San Antonio, no recuerdo en que año lo vi, fue antes del 27 de enero de 2016, como 5 o 4 años antes del 2016, solo vi que fueron 7 u 8 veces, eran actividades deportivas, era un campo chiquito, solo tenia arcos de palo, ahora ultimo si hay arcos de fierro.

7.4. Eustaquio Figueroa Tinoco. Conozco a Mario Medina Ríos es vecino de Belempata, también Guillermo Quispe Gómez, Macario Medina Ríos y Francisco Gallozo Guillen, mi relación con ellos es buena. Conozco a Francisco Vera Castilla y Marcelina, ellos viven en Cuquipampa, tiene un predio allí, su terreno se llama Cuquipampa. Si declaré hace años, declaré sobre todo lo que vi. El 25 de enero de 2016 pasaron problemas en nuestra cancha de (inentendible) de esta cancha se querían apropiar de vecinos (inentendible) habían dicho que toda la cancha (inentendible) no tenemos cancha para jugar y hasta ahora sigue, (inentendible) no vimos quienes hicieron los huecos, con Francisco Vera habían hecho un domingo. La cancha no esta dentro del terreno de Francisco, es aparte, me refiero a la que esta fuera

del predio de Francisco. Dentro de su predio no hay cancha, es solo para la comunidad lo que se ha apropiado. Ese día observé que había plantaciones de plátanos pequeñitos, ese día lo sacaron las plantaciones toda la comunidad, mediante acuerdo se sacó las plantas pequeñitas, fue un acuerdo de la comunidad cuando vinieron los directivos, las plantaciones lo plantaron Francisco Vera. La cancha tenia arcos, antes era de palo, pero hace 5 años el municipio puso un arco de metal hasta el momento existe, están fuero del terreno de Francisco, a parte de eso no tiene, es de la comunidad. De su casa está a 50 m la cancha. Cuando sacaron las plantaciones éstas estaban pequeñas, habrán plantado hace 3 días. Mediante acuerdo la comunidad y ellos han hecho. Las plantas que sembró Francisco estaban en la cancha.

7.5. Antero Tinoco Espino. En 2016 radicaba en Belempata. Conozco a Mario Medina Ríos, Guillermo Quispe Gómez, Macario Medina Ríos y Francisco Gallozo Guillen, son vecinos. Conozco a Francisco Vera Castilla es mi tío vive con mi tía Marcelina Espino Zegarra, hermana de mi mamá, en 2016 ellos vivían en Cuquipampa ubicado en Belempata, por 2016 no tenia predio, en 1984 pasó lo del desembalse del rio Ocobamba, tenían terreno abajo en la plaza, se lo llevó el rio y vivían acá arriba donde mi abuelita, ocupaban ese terreno después se lo han comprado, ese terreno se llama San Antonio y era bosque, más abajo había cafetal. Declaré para este proceso, no todo, en 2016 nos llamaron como testigo a la fiscalía, declaré sobre problemas porque por entonces teníamos una canchita deportiva (inentendible) casi no recuerdo *ministerio público utiliza técnica de refrescamiento de memoria dando lectura a la declaración preliminar del 12 de diciembre de 2016. Esa fecha como indica me refería al predio del campo deportivo, señalé que había plátanos eran de Francisco Vera, antes había arcos desde 1987 o 1986, eran de material metálico, hasta ahora existen los arcos. En la cancha hacían deporte los alumnos. Las actividades deportivas fueron antes de enero 2016, (inentendible) había campeonatos, la única cancha deportiva es esa. La chanca deportiva esta fuera del predio de Francisco, solo mío compro 3 hectáreas y ese cantito mi papá lo dio a la comunidad al centro educativo, no sé cómo hizo mi tío (inentendible) aparece titulado esa cancha.

7.6. Declaración de Jorge Quispe Cutipa de fecha 12 de diciembre de 2016. (…) Que si me encuentro apto física y psicológicamente para rendir mi presente declaración. (…) Que actualmente me dedico a las actividades de la agricultura, en la parcela denominada ubicado en el mismo Sector de Belempata, dei distrito de Ocobamba, y vivo en compañía de mi conviviente Maria Virgina Mayo Sihuin en el domicilio que he señalado en mis generales de Ley (…) Sobre Francisco Vera Castilla y Marcelina Espino de Vera, que si los conozco desde que tengo uso de razón ya que son mis vecinos en el sector de Belempata, asimismo tengo conocimiento que si tienen una propiedad la cual adquirieron del hermano de la señora Marcelina Julián Espino Zegarra, la misma que queda ubicada en el sector de Belempata, precisamente al costado del Estadio. (…) Que, el día 25 de enero de 2016 aproximadamente desde las 08:00 horas la Junta Directiva de la Comunidad convoco a una Asamblea, en donde estuvimos presentes alrededor de 85 personas en donde acordamos hacer una faena general es así que posteriormente nos dirigimos alrededor de 85 personas entre varones y mujeres provistos con palas y picos a la cancha deportiva de nuestra Comunidad aproximadamente a las 09.00 horas, en el lugar encontramos aproximadamente 30 plantaciones plátanos y el resto de la cancha se encontraba con hoyos, por lo que procedimos a efectuar la limpieza, en donde arrancamos dichas plantaciones y tratamos de nivelar la cancha tapando los hoyos de manera manual, para así poder entrenar para los campeonatos que se avecinan entre comunidades. (…) Respecto al 27 de enero de 2016, me encontraba en mi chacra ubicada en el sector denominado Belempata, como todos los días, desconociendo sobre alguna actividad programada por la Comunidad. (…) Que, del mismo modo el día 04 de febrero me encontraba en mi chacra no realizando otra actividad que no sean propias de mis actividades de agricultura. El día 07 de febrero de 2016 aproximadamente a las 10:00 horas mi persona junto a otros miembros de la Comunidad y jóvenes ingresamos al estadio de nuestra comunidad con el fin de instalar dos arcos metalices de fútbol, y reemplazar los arcos de madera que se encontraban rotos, así mismo hemos efectuado una limpieza para empezar con nuestro campeonato, retirándonos alrededor de las 13.00 horas (…) Sobre si Francisco Vera Castilla es propietario del área de terreno en donde se encuentra ubicado la cancha deportiva de la comunidad, que la pregunta es totalmente falsa, toda vez que desde hace 29 años la comunidad ha venido efectuado sus actividades deportivas en la referida cancha deportiva. (…) Respecto a cuando el denunciante viene efectuando plantaciones de cafetos, platanos y achiote en la cancha, al respecto nunca he visto plantaciones de achoite ni de cafetos, solo las plantaciones precarias de plátanos las mismas que esta habrían empezado un dia domingo no recuerdo fecha exacta pero fue en este año, aprovechando que la comunidad los domingo realizan diferentes actividades, sobre todo compras en la ciudad de

Yanatile, asimismo valiéndose de maquinaria pesada efectuó hoyos en toda la cancha deportiva plantando aproximadamente 30 plantas de plátanos (…) Que lo único que queremos es tener nuevamente al Cancha deportiva para así los jóvenes puedan realizar actividades deportivas, y así no se dediquen a otras cosas, teniendo en cuenta además que es el único campo deportivo que cuenta nuestra comunidad.

7.7. Declaración de Lucio Góngora Marques de fecha 12 de diciembre de 2016.

(…) Que si me encuentro apto física y psicológicamente para rendir mi presente declaración. (…) Que actualmente me dedico a las actividades de la agricultura, en la parcela denominada ubicado en el mismo Sector de Belempata, del distrito de Ocobamba, y vivo en compañía de mi conviviente Epifania Torres Ovalle y mis dos menores hijos de edad en el domicilio que he señalado en mis generales de Ley. (…) Sobre Francisco Vera Castilla y Marcelina Espino de Vera, si los conozco desde hace 26 años aproximadamente por ser mis vecinos del sector de Belempata, y si tienen una propiedad al costado del estadio de la Comunidad precisamente en el lugar denominado Cuquipampa, del sector de Belempata, del distrito de Ocobamba (…) Que, el día 25 de enero de 2016 aproximadamente. como todos los días me dedique a las actividades de mi chacra, pero si quiero agregar que tuve conocimiento de la reunión convocada por la Junta Directiva de la Comunidad, donde no pude asistir, por la lejanía de mi vivienda. El 27 de enero de 2016, aproximadamente a las 08:30 horas, me constituí al estadio para realizar una faena de limpieza que se habría acordado en la reunión del día 25, el mismo que tuve conocimiento por mis vecinos, al llegar el señor secretario Francisco Gayoso Guillen tomo lista de los presentes, por otro lado pude observar que nuestra cancha deportiva se encontraba con varios hoyos, como plantaciones de plátanos, es así que previo acuerdo todos los asistentes los cuales eramos alrededor de 60 personas provistos de pala, picos quituchi efectuamos la limpieza general, arrancando aproximadamente unas 26 a 30 plantas de plátano las mismas que habrian sido sembrada de manera provisional, del mismo modo tapamos los hoyos de manera manual. (…) Que, el dia 04 de febrero de 2016, me encontraba en mi chacra realizando actividades propias de la agricultura, pero el día 06 de febrero del presente año tome conocimiento por parte de mi vecino Mariano Ninan Condori que el día 04 había ingresado una motoniveladora, toda vez que en circunstancias que daba paso a otro vehiculo, resbalo hacia la cancha, siendo esto mal interpretado por el denunciado. El día 07 de febrero de 2016, aproximadamente a las 10:00 horas cuando me constituí al estadio de nuestra comunidad, toda vez que habíamos organizado un campeonato de fútbol, ya habian instalado unos arcos metálicos de fútbol los vecinos, desconociendo exactamente quienes fueron los que participaron. (…) No es verdad que el denunciante haya efectuado plantaciones de café, achiote, en la misma área donde se encuentra la cancha deportiva, pero si a su alrededor plantas de naranjas limón y otros, aclarando que el día que efectuamos la limpieza general encontramos plantaciones de plátano, las mismas que había realizado el señor Francisco Vera aprovechando que el día domingo gran parte de los comuneros efectuamos compras en la ciudad de Yanatile. (…) Como secretario de la Junta Directiva del Centro Educativo Nº 50338 de Belempata, quiero agregar que la actitud del señor Francisco Vera Castilla viene afectando a la juventud de nuestra Comunidad, toda vez que al ser nuestro único campo deportivo no se ha podido efectuar el curso de Educación Fiscia, afectando de esta manera a los estudiantes; por lo que solicito una pronta solución.

<u>Pericias</u>

7.8. Examen de perito Ing. Guido Alejandro Loayza Aguirre sobre:

- **Copia simple del informe pericial del 07 de diciembre del 2017.** (…) 2. Objeto De Peritaje: El objeto de la pericia es: 1. Determinar la ubicación del área de terreno que habría sido usurpado, predio Comunidad Cuquita del sector Belempata, distrito de Quellouno, provincia de La Convención. (...) De la inscripción registral: Predio rural, parcela N° 05, del fundo San Lorenzo, denominado San Antonio sector de Belempata.se encuentra inscrito en la partida Nº 02014284 del Registro de Predios de la Zona Registral N° X Sede Cusco. 4. Contenido Pericial. A. Memoria descriptiva de la parcela C -05, ubicación: la parcela C-05 se encuentra ubicada en sector de Belempata, lugar denominado Cuquipampa, distrito Quellouno, provincia La Convención, departamento Cusco. De los posesionarios: al momento de la diligencia pericial se aprecia la presencia de los agraviados y miembros de la Comunidad, el predio se encuentre colindante a la trocha Carrozable Quellouno Toleduyoc. El lote tiene una forma de polígono irregular, con una topografía llana con ligera pendiente, con plantas propias de ceja de montaña CONCLUSIÓN: Luego del levantamiento topográfico se concluye que el Campo deportivo se

encuentra superpuesto en la parcela 0-5, en un: área de: 1,755.97 m2, perímetro= 180.29.m. Es cuanto informa a Ud. Señor fiscal en 08 folios más plano pericial, esperando haber cumplido con su mandato, me suscribo su servidor. Firma y sello de Ing. Guido Alejandro Loayza Aguirre, perito judicial.

7.9. Examen de perito Ing. Agrónomo Santos Chillitupa Paiva sobre:

- **Copia simple del informe de valoración de daños y perjuicios del 22 de febrero del 2016.** Solicitante del informe: Sr. Francisco Vera Castilla, ubicación del predio: parcela: 05, lugar: San Antonio Chico, sector: Belempata - San Lorenzo, distrito: Ocobamba. Finalidad: Determinar el valor de daño ocasionado por causas externas a eventos naturales. (…) Consideraciones. El daño es ocasionado por causas externas a eventos naturales; ha determinado que han sido extraídas 150 plantas de plátano; de las cuales 30 plantas con 03 meses de edad y 120 con 5 días de estadio, la valorización considera de acuerdo al ciclo fenológico labores culturales, insumos aplicados. CONCLUSIONES: Se consideró el método de evaluación por valores típicos, con muestreo de campo. La tasación emite un valor aproximado por daño ocasionado por causas externas a eventos naturales a un valor de S/. 35,730.00. Se emite el presente informe para todos los fines correspondientes. Se anexa fotografías del predio dañado y copia de Plano de ubicación. Firma y sello de Ing. agrónomo Santos Chillitupa Paiva.

<u>Documentales</u>

7.10. Acta de denuncia verbal de Francisco Vera Castilla del 25 de enero del 2016. Que, en el cuaderno de Registro por Denuncias de Delitos, que obra en esta comisaria PNP de Kelccaybamba, existe una signada con el N° 004, cuyo tenor literal es como sigue: Acta de Denuncia Verbal (Delito Contra el Patrimonio- Daño Agravado). Siendo la hora y fecha anotado al margen izquierdo (18:30 horas, 25 de enero de 2016) se hizo presente a esta Comisaria Rural PNP de Ocobamba, el Sr. Francisco Vera Castilla, Cusco, casado, agricultor, identificado con DNI Nº24971331 y domiciliado en el sector de Belempata del distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, departamento de Cusco, para denunciar por la presunta comisión del Delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de Daños, quien refiere que el día de la fecha a las 12:30 horas aproximadamente la persona de Mario Medina Rios, provisto de un camión llego acompañado de unos 35 personas aproximadamente, entre varones y mujeres, quienes bajos sus órdenes de este señor sin mediar palabra alguna ingresaron a su parcela y empezaron a arrancar un aproximado de 150 plantas de plátano, asimismo indica el denunciante que su esposa fue víctima de agresión verbal por alguno de estos sujetos que se encontraban en aparente estado de ebriedad, quienes bajo amenaza arrancaron las plantas que se encontraba sembrados en su chacra. Lo que denuncia a la PNP para los fines del caso, sobre el particular, se dio cuenta al Fiscal de Turno al Nº Cel. 987588415 respondiendo la Dra. Flor de María. Siendo las 18:45 de mismo día de la fecha se da por concluida la diligencia firmando al pie de la presente (en la respectiva acta) en señal de conformidad. Fdo. El Instructor.

7.11. Acta de constatación policial del 26 de enero del 2016. En la comunidad de Coquipampa, sector de Belempata, del distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, del departamento de Cusco, siendo las 10:00 horas del día 26 de enero de 2016, presente el instructor Policial, SO2 PNP Quispe Coqui Anibal, identificado con CIP N°31484477, en compañía del SO2, PNP Pumapilio Cassani Nicolas identificado con CIP N°31492084, procede a levantar la presente Acta De Constatación Policial, conforme al detalle siguiente: 1. Que el día de la fecha a horas 09:00 aprox, el suscrito, en compañía de los antes mencionados, a merito de la denuncia interpuesta por el Sr. Francisco Vera Castilla, identificado con DNI N°24971331 de fecha 25 de enero de 2016 por la presunta comisión del Delito contra el Patrimonio - Daño Agravado, por disposición del Fiscal de Turno y con el conocimiento del Sr. Comisario nos constituimos el sector de Belempata con la finalidad de realizar la constatación policial por lo antes mencionado, hecho ocurrido el 25 de enero de 2016 a horas 12:30 aproximadamente en el predio del denunciante, ubicado en el sector de Belempata - comunidad de Coquipampa. 2. Constituidos en el lugar de los hechos, nos entrevistamos con el Sr. Francisco Vera Castilla quien refirió que el 25 de enero de 2016 a las 12:30 horas aprox, la persona de Mario Medina Rios, presidente de la comunidad de Coquipompa, en compañía de su hermano Macario Medina Rios presidente del Frente

Único de Intereses de distrito de Ocobamba, llegaron en un camión color rojo-crema, azuzando a la población de la zona, provistos de picos y machetes, un aproximado de 35 personas entre varones y mujeres, además, indica que les tuvo ingreso a su chacra a vista y paciencia de los dirigentes, proliferando palabras soeces y amenazantes, una vez en el interior empezaron a arranchar sus 150 plantaciones de plátanos que meses previos habían sido sembrados por el denunciantes, para poder ingresar la tranquera de madera que se encontraba en el ingreso de su terreno lo rompieron con violencia, asimismo, el agraviado hace mención que, no conformes con los daños ocasionados, los facinerosos subieron al camión de Mario Medina Ríos varias plantas de plátanos, estando presente el personal de serenazgo de la municipalidad distrital de Ocobamba y personas topográfico de dicha entidad, lejos de evitar los daños a la propiedad solo se limitaron a observar. 3. El lugar donde se suscitaron los hechos se encuentra ubicado al costado de la carretera que conduce hacia el centro poblado de Kelcaybamba, capital del distrito de Ocobamba, referencia a la altura del sector de Belempata; in situ se constató en un área de 1850 m^2 aproximadamente diversas plantaciones de plátanos yacidas alrededor del área de cultivo, al parecer arrancadas con violencia; según versión del denunciante, estes daños fueron causados por persones de la zona, quienes ingresaron motivados por los dirigentes señalados en el párrafo anterior y la pérdida económica que se ha generado a consecuencia del daño agravado sería incalculable, por lo que solicitó que sea evaluado por un perito especializado en la materia. Asimismo, el suscrito también verificó en el interior de la parcela, hoyos que habían sido dejados después de haberse arrancados las plantas, tapados con tierra fresca y piedras de diversos tamaños y una chora con techo de calamina ubicado al margen derecho de la entrada principal del predio, según indica et agraviado que éste es el lugar de refugio para la temporada de lluvia o del intenso calor, cuando realiza sus actividades de cultivo en esta parte de su propiedad; del mismo modo el agraviado indica que el predio en conflicto es de su propiedad desde el año 1995, tal como consta en el titulo de propiedad por escritura pública, documento del cual adjunta una copia xerográfica y tenía la posesión desde el año 1987 de acuerdo al documento de compra venta notarial que se adjunta al presente una copia xerográfica. 4. Cabe indicar que después de realizar la Constatación Policial nos entrevistamos con el Sr. Humberto Tinoco Espino, identificación con DNI N°04823153 (testigo) quien señala que las personas ingresaron con violencia, así como también refiere que el único propietario de dicho predio en conflicto es el Sr. Francisco Vera Castilla, se le formulo la Acta de Entrevista Personal al Testigo. 5. Es menester señalar que la Sra. Marcelina Espino Zegarra, Cusco, casada, identificada con DNI N°24971332, domiciliada en el sector de Belempata – Ocobamba – La Convención – Cusco, refiere haber sido agredida verbalmente y amenaza da en forma reiterativa por parte del Sr. Francisco Galloso Guillen, por el simple hecho de evitar que ingresen a su propiedad. Siendo los 11:10 horas del mismo día, mes y año se da por concluida la presente diligencia, de su conformidad firmando al pie che la presente. Firman el instructor SO2 PNP Quispe Coqui Anibal, SO2 PNP Pumapilio Cassani Nicolas, el agraviado Francisco Vera Castilla y testigo Humberto Tinoco Espino.

7.12. Acta de constatación policial del 28 de enero del 2016. En la comunidad de Coquipampa, sector de Belempata del distrito de Ocobamba, Provincia de La Convención, del Departamento de Cusco, siendo las 12:00 del día 28 de enero del 2016, presente, el instructor policial SO 3 PNP Gordillo Guadalupe Carlos identificado con CIP N° 31490981 en compañía del SO2 PNP Pumapillo Cassani Nicolás, identificado con CIP N° 31492082, procede a levantar la presente acta de constatación policial conforme al siguiente detalle: 1. Que el día de la fecha, horas 11:00 aproximadamente, el suscrito en compañía del SO PNP antes mencionado, a solicitud de la señora Marcelina Espino Zegarra, con el conocimiento del señor Comisario, nos constituimos al sector Belempata, con la finalidad de realizar la constatación policial por la destrucción de una choza y a la vez, construcción de 2 arcos de Fulbito en el predio de la solicitante, hecho ocurrido el día 27 de enero de 2016 a horas 10:00 aproximadamente. Guarda relación con la denuncia interpuesta por el señor Francisco Vera Castillo, identificado con DNI N° 24971331 de fecha 26 de enero 2016, por la presunta Comisión del delito contra el patrimonio, daño agravado ocurrido el día 25 de enero del 2016. 2. Constituidos en el lugar de los hechos, Belempata y Coquipampa, nos entrevistamos con la señora Marcelina Espino Zegarra y su esposo don Francisco Vera Castillo, quienes refirieron que el día 27 de enero del 2016 a las 10:00 horas aproximadamente, la persona de Mario Medina Ríos, Presidente de la Comunidad Coquipampa, liderando a un grupo de 35 personas aproximadamente, llegaron transportados en su camión hasta Coquipampa, carretera San Lorenzo - Ocobamba lugar donde se encuentra ubicado su terreno e ingresando a su inmueble sin su consentimiento para destruir la choza que se encontró instalada asimismo, refiere que las personas que las personas vecinos del lugar, taparon los hoyos, (aplastaron) y pusieron 2 arcos de madera cortando algunos arbustos con moto araña, no permitiendo ingresar al terreno al recurrente, presentándose el

señor Francisco Gayoso Guillén, quien según el denunciante, agredió a la señora Marcelina Espino Zegarra, toda vez que se encontraba filmando lo sucedido y para impedir dicha acción fue agredida con intenciones de quitarle la Cámara.3 asimismo, refiere a recurrente que en el lugar también se encontraba el señor Benito Bravo farfán, juez de paz del Poblado San Lorenzo - Ocobamba, La Convención - Cusco, quién empezó a vociferar que los problemas deberían ser arreglados y conciliados en su judicatura, limitándose a observar los daños que ocasionaron en su propiedad. 4. El lugar de los hechos se encuentra ubicado al costado de la carretera que conduce hacia el centro poblado de Kelcaybamba, capital del distrito Ocobamba, referencia a la altura del sector Belempata, in sito se constató en un área de 1 850 m2 aproximadamente donde se observa 2 arcos de madera instalados y desmonte nivelado en el área. Asimismo no se observa ninguna choza, así como también árboles destruidos en el área constatada. Siendo las 12:40 del mismo día, mes y año, se da por concluida la diligencia de su conformidad firma el fiel de la presente.

7.13. Acta de constatación policial del 07 de febrero del 2016. En la comunidad de Coquipamapa, sector Belempata distrito Ocobamba – La Convención – Cusco, siendo las 13:20 horas del 07 de febrero de 2016, el suscrito recepcionó una llamada telefónica por parte de la persona Francisco Vera Castillo con DNI N°24971331, el mismo que denuncia que el dia de la fecha a las 09:30 a.m. pobladores del lugar ingresaron a su predio a fin de colocar dos arcos de metal y señalización para una cancha de futbol. De inmediato se dio cuenta al SOS PNP Sanchez Huiza Jorge comisario de Ocobamba, disponiendo que se constituya al lugar de los hechos con el apoyo de la BET.DINOES al mando del SOS PNP Ippuñay Ramos con la unidad móvil 10737. En el lugar se le comunicó telefónicamente al RMP Dr. Américo Quispe Medina fiscal adjunto de la 1° Fiscalía penal corporativa de La Convención de los hechos constatados, quien dispuso que se comunique a los arbitradores que se retiren del lugar e identifiquen a las personas que conforman el grupo de persona en el lugar y que si no se retiran se los notificara para que le les tome una declaración con la comisaria y que el dia de la fecha ordeno poner la denuncia el agraviado por que su termina el día de mañana, asimismo se dispuso que se realice el paneux fotográfico y la filmación de los hechos. In situ se realizó la diligencia de constatación policial donde se observa que efectivamente en el lugar hay dos arcos de metal y señalización con yeso para una cancha de futbol, terreno que se encuentra totalmente afirmado. Al parecer habían usado una maquinaria pesada; se observa en el centro del terreno hoyos tapados de un aproximado de 120 que, al ser consultado al denunciante, éste nos refirió que estos huecos habían sido de 120 plantaciones de plátano de diferentes variedades; asimismo, señala que en la entrega al terreno había una tranquera de madera y que al momento de realizarse la constatación no se observa lo antes señalado por el denunciante. Se deja constancia que a todos los pobladores se los orientó que por ningún motivo se podían quedar en el lugar y que el terreno se encuentra siendo materia de investigación en la fiscalía. De inmediato se realizó la identificación de los azuzadores, los mismos que se identificaron como: Mario Medina Rios, Ciobamba, soltero, primaria, agricultor, DNI N°24971455, domicilio en Sector Belempata, presidente de la comunidad Coquipampa. Braulio Tinaco Espino, Ocobamba, conviviente, secundaria completa, agricultor DNI N°24971662, domicilio en Belempata. Anteno Tinaco Espino, Ocobamba, conviviente, secundaria completa, agricultor, DNI N°25297624, domicilio en Sector Belempata. Es necesario precisar que la presente diligencia guarda relación con el hecho suscitado el 25 de enero de 2016 donde se observa a los mismos autores, denuncia que se encuentra a cargo de la Dra. Flor de Maria, fiscal de turno de la Fiscalía penal corporativa de La Convención. Siendo las 14:10 horas del mismo dia, mes y año, se da por concluida la presente diligencia policial de constatación. Firman el denunciante y el personal PNP.

7.14. Copia simple de la SUNARP predio rústico parcela Nro. 05-fundo San Lorenzo-San Antonio sector Belempata-Occobamba. Partida N°02014284. Oficina Cusco, numero de ficha: 11564, correlativo 4791 (…). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 1. Predio rustico. Parcela N°05, del fundo San Lorendo, denominada “San Antonio”, sector Belempata, distrito Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, área: 3.00 Has, linderos: por el norte, propiedad de Maria Echevarria, por el este, propiedad de Constantino Rios, por el sur, propiedad de Paulino Cahuana y área revertida al estado, por el oeste, propiedad de Jaime Espinozada. Quillabamba, 1998 setiembre 07. TITULO DE DOMINIO: Francisco Vera Castillo y Marcelina Espino Zegarra, peruanos, casados, han pasado a ser propietarios del predio descrito en el rubro anterior de esta ficha, en merito a la transferencia de dominio que otorga la cooperativa agraria cafetalera “Jose Carlos Martategui” Ltda. N°036-V11-75, de San Lorenzo; representada pon el presidente del consejo de administración, Mario Medina Rios, según has ampliamente consta de la escritura pública deL 23 de junio de 1995, por ante notario público Fidel

Beltran Pacheco. Quillabamba, 1998 setiembre 07. GRAVAMENES Y CARGAS: Ninguno. Firma de registrador publico abg. Ivan Paliza Silva.

7.15. Copia simple del paneux fotográfico.

- **Fotografía N°1:** Se observa a varias personas en el campo, entre ellos a la persona de Macario Medina Rios del Frent. Def. Int., a la persona de Mario Medina R. Presd. Asoc. Prod. Palta, a la persona de Francisco Gayoso G. Secr. Asoc. Prod. P., a la persona de Guillermo Quispe, al teniente gobernador de Belempata y el Juez de paz de Ocobamba.
- **Fotografía N°2**: Se observa a varias personas en el campo, entre ellos a trabajadores y personal de serenazgo de la municipalidad de Ocobamba
- **Fotografía N°3**: Se observa a varias personas en el campo, entre ellos a Justino Figueroa.
- **Fotografía N°4**: Se observa a varias personas en el campo, entre ellos a la junta directiva, asimismo, el vehículo de Mario Medina.
- **Fotografía N°5**: Se observa una chacra.
- **Fotografía N°6**: Se observa una chacra y plantaciones de plátano.
- **Fotografía N°7**: Se observa una chacra.
- **Fotografía N°8**: Se observa una chacra.

7.16. Plano perimétrico y clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.

Ubicación: sector Belempata, distrito Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco. Propietario: Francisco Vera Castillo y esposa. Denom. San Antonio parcela N°5.

7.17. Copia Legalizada de Memoria descriptiva. Propietario: Francisco Vera Castillo. Nombre del predio: Fundo San Lorenzo Parcela N°5. Ubicación: sector Belempata, distrito Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco. Linderos y Perímetro: - Por el norte se inicia con el hito N°1 desde el lindero se proyecta en línea recta con dirección sur-este en una longitud de 185 ml hasta llegar a unirse con el hito N°2 colinda con Maria Echevarria Pereyra, - Por el este luego del hito N°2 el lindero continúa en línea quebrada con dirección sur-este en la longitud de 170 ml hasta llegar a unirse con el hito Nº 3, colinda con Constantino Ríos Rodríguez, - Por el sur luego del hito N° 3 el lindero continua en línea quebrada con dirección noroeste en la longitud de 340 ml hasta llegar a unirse con el hito Nº 6 colinda con Paulino Ccahuana Ríos y el Área Revertida al Estado, - Por el oeste a partir del hito N° 6 el lindero prosigue por el borde de la carretera con dirección noroeste con una longitud de 210 ml hasta llegar a unirse con el primer hito y final de colindancia, colinda con Jaime Espinoza Acurio. Perímetro: el perímetro descrito total de la parcela en mención es de 905 ml, Área: el perímetro total descrito anteriormente encierra un área de 3.00 has. ACCESO: el acceso a dicha propiedad es por el camino de herradura que viene de la carretera que va de Toledo a Quelcaybamba, el cual es límite natural de esta parcela. De los cual se desprende los siguiente: Que habiendo realizado las mediciones actuales y tomando en consideración las medidas del hito N° 1 al hito N° 6 en el cual se consta realmente 210.00 ml., dentro de los cuales se encuentra viviendas que no cuentan con autorización del propietario y una construcción provisional denominado estadio, el cual según fotografías se puede verificar que se encuentra dentro de la propiedad de la persona referida como propietario, por lo cual mi persona en calidad de profesional ingeniero civil y habiendo realizado dicha verificación en campo certifico que el terreno denominado Estadio del sector de Belempata se encuentra dentro de los terrenos del referido propietario, cabe indicar que las medidas tomadas en fechas pasadas (año 1995) carecen de veracidad respecto a los instrumentos de uso actualmente obsoletos y a que actualmente dentro de esta propiedad existen viviendas familiares las cuales en esas fechas no existían y que poco a poco han venido apropiándose de terrenos que corresponden a la carretera que actualmente vienen recortando las mediciones las cuales no se sujeta a lo que en fechas pasadas mencionaba. Se expide el presente certificado al propietario para los fines que vea por conveniente. Firma y sello de Ing. Richard Huaman.

7.18. Promesa de venta de mejoras agrícolas del 15 de setiembre de 1986. (…) de una parte como la futura vendedora Celia Yanac Alvarez viuda de Espino y como futuros compradores esposos Francisco Vera Castillo y Marcelina Espino Zelada de Vera, en los siguientes términos: Primero. Yo, Celia Yanac Alvarez viuda de Espino, soy propietario de unas mejoras agrícolas consistentes en plantaciones de café, cacao, achiote y una casa vivienda de dos plantas, con paredes de adobe, techo de calamina, puertas y ventana de madera; por haberlas adquirido a título de sucesión hereditaria del que

fuera mi esposo señor Julián Espino Zegarra. Segundo. Con el derecho de propiedad, dominio y posesión descritas en anterior cláusula en la fecha prometo vender las mejoras antes referidas y la vivienda en favor de mis compradores, por el precio desde ya fijado de treinta millones de soles oro, de los que al momento de firmar el contrato me entrega quince millones de soles y el saldo de los otros quince millones a fines del mes de mayo de 1987, fecha en la que el presente documento se elevará a escritura pública. Tercero. La parcela donde se encuentran las mejoras y la vivienda, tiene una extensión superficial de cuatro hectáreas y la siguiente linderación; por el Norte con la carretera que pasa de Toledo a Occobamba; por el Sur con propiedad de Serapio Quispe; por el Este con propiedad de Constantino Rios y por el Oeste con propiedad de Alejandro Chávez. (…) aceptamos los términos precedentes en todas y cada una de sus partes, declarando conocer las mejoras materia del presente, así como la vivienda y comprometiéndonos a cumplir con pagar el saldo deudor en la fecha fijada. Las partes declaramos celebrar el presente documento en nuestra libre y espontanea voluntad sin que hayan mediado causales de nulidad o anulabilidad, a los que renunciamos y en señal de ratificación firmamos por duplicado con legalización de nuestras firmas.

7.19. Copia legalizada del Certificado de posesión con fines de crédito ante el Banco agrario del 14 de agosto de 1987. El que suscribe, funcionario de la Administración Técnica del distro agropecuario, certifica: Que el señor Francisco Vera Castillo conduce directa, personal y pacíficamente por mas de un año la parcela denominada “San Antonio Chico” la extensión de 4 Has integrantes del predio San Lorenzo sector Belempata ubicado en el distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco. Los linderos son: Norte con la parcela de Maria Echevarria Pereira, Sur con la parcela de Serapio Quispe Espinoza, Este con Constantino Rios Rodriguez, Oeste con la carretera Tirijuaj – Quelcaybamba. Conforme aparece en la inspección ocular practicada por esta oficina. Expedido en La Quebrada el 14 de agosto de 1987. Firma Pascual Coosi Cutipa, jefe de Administración técnica agropecuario.

7.20. Copia simple del Certificado de posesión del 18 de diciembre del 2009. El teniente gobernador del sector Belempata del distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, certifica: que la señora Marcelina Espino de Vera identificada con DNI N°49711332 domiciliada en el sector Belempata del distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, dicha ciudadana es posesionaria de una parcela agrícola denominada San Antonio Chico, una fracción de 4 hectáreas con plantaciones diversificadas de la zona, que posee y conduce en forma social y pacífica. Se le expide el certificado en honor a la verdad, a solicitud verbal de la interesada. Belempata, 18 de diciembre de 2009.

7.21. Constancia suscrita por Santos Abarca Chahuaillo juez de paz del distrito de Ocobamba del 15 de enero del 2016. El juez de paz del distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco. Doy constancia en honor a la verdad al señor Francisco Vera Castilla identificado con DNI N°24971331 con domicilio en el sector de Belempata, distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, casado, de 67 años. Constituido en el lugar “Cuquipampa” al pie de la carretera San Lorenzo - Ocobamba se constató plantaciones de plátano aproximadamente de 150 matas ya plantados aproximadamente de dos meses de antigüedad, dicha plantación conduce en forma pacifica y consta al público y autoridades del distrito, por ser visible y junto a la carretera que conduce hacia la capital. Se otorga la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que crea conveniente. Kelkaybamba, 15 de enero de 2016.

7.22. Copia legalizada del Certificado de posesión a favor de Francisco Vera Castilla sobre la parcela San Antonio Chico otorgado por el teniente gobernador Eloy Gomez Campos el 22 de octubre del 2004. El que suscribe en su calidad de autoridad local representativa del sector San Lorenzo distrito de Occobamba provincia de La Convención departamento Cusco. Certifica que Francisco Vera Castillo identificado con DNI 24971331 de estado civil casado con Marcelina Espino Zegarra identificada con DNI 23971332 es productor calificado debidamente asentado desde hace 20 años en su parcela denominada San Antonio Chico ubicada en el sector Belempata jurisdicción de este distrito, en la actualidad se encuentra en posesión directa, continua, personal, pacifica y publica de los terrenos agrícolas denominados: 1. Parcela único Has. cultivo, linderos:----, 2. Parcela San Antonio Chico 3 Has. cultivo café, etc, Linderos: este: Constantino Rios

Rodrigues, oeste: Jaime Espino Acurio, norte: Maria Echevarria Pereira, sur: Paulino Cahuana Rios. 3. Parcela único Has. cultivo, linderos:----. Se expide la presente certificación a solicitud del interesado y para fines de crédito ante las oficinas de Agrobanco – Cusco.

7.23. Seis vistas fotográficas.

- **Foja 323.** Dos fotos donde se observa extensión de predio, a la izquierda plantas de plátano, con huecos y montículos de tierra en todo el terreno y con árboles al fondo.
- **Foja 324.** Dos fotos donde se observa extensión de predio.
- **Foja 325.** Dos fotos donde se observa extensión de predio, a con huecos y montículos de tierra en todo el terreno y con árboles al fondo.

7.24. Copia simple del recibo por S/. 1,350.00 de Marco Guillen Quintanilla, a folios 352. Yo, Marco Guillen Quintanilla, con DNI Nro. 23857818, domiciliado en la localidad de Kelkaybamba Ocobamba, en la fecha recibí la suma de S/. 1,350.00 del señor Francisco Vera Castilla con DNI Nro. 24971331 con domicilio en el sector de Belempata - Ocobamba, por concepto de trabajos con maquinaria pesada retroexcavadora marca John Deere 310SG color amarillo, trabajo realizado por un total de nueve (9) en excavación de hoyos para plantación de plátanos en terreno agrícola, dichas H/M incluyen desplazamiento de maquinaria de ida y vuelta de Kelkaybamba a Belempata y viceversa dichos trabajos se efectuaron en la parcela denominado San Antonio de 07:00 a 13:horas en el sector de Belempata - Ocobamba - Las Convención Cusco. Kelkaybamba, 10 de enero del 2016. Firma de Marco Guillen Quintanilla.

7.25. Acta de verificación del 09 de febrero del 2017 a folios 357/359. En el sector de Cuquipampa – Belempata del distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, siendo las 09:41 horas del 09 de febrero de 2017, se hizo presente el personas de la primera fiscalía provincial penal a cargo del fiscal provincial juan Manuel Ccopa Maita, Sra. Administrativa Paola T. Ayme Reyes con el apoyo del personas policial SO2 PNP Chuque Manturero Hermer Ormar y SO3 PNP Ventiora Aguilar Wills, igualmente estaban presentes los denunciados Mario Medina Rios, Macario Medina Rios, Guillermo Quispe Gomez, Francisco Gayoso Guillen y Benito Bravo Farfan, quienes se presenta con abogados defensores, advirtiéndose la ausencia del denunciado Paulino Menairo Villaricencio, asimismo, estuve presente la parte agraviada Francisco Vera Castillo asistido de su abogado Raul R. Fallegos Mamani con registro ICAC 5035 y doña Marcelina Espino Zegarra, quien estuvo asistida por el abogado Zerren Gonza Huanca con registro ICAC 0842, diligencia que se llevo a cabo de la siguiente forma: 1. El lugar inspeccionado se encuentra situado al lado izquierdo del camino carretera entre el distrito Quellouno con dirección hacia la localidad de Kelcaybamba que viene a ser capital del distrito Ocobamba. 2. Para llegar al área de terreno donde se dice se ha producido actos usurpadores se llega desde la carretera antes mencionada¸ bajando de una pequeña pendiente ligeramente situada de unos 30 metros. 3. Ya ubicado el personal fiscal, policial y las partes pueden advertir en este acto que se trata de un espacio abierto, absolutamente visible de forma rectangular, siendo así dentro de su área existe dos arcos, uno en el cardinal sur y en forma opuesta otro arco en el cardenal norte, ambos de material metal, donde una apariencia de que se trataría de un área destinada a practica de futbol, igualmente destaca un poste de cemento destinado para soporte de instalación de cables de fluido eléctrico, por otra parte es preciso señalar que este espacio inspeccionada tiene un largo aproximado de 60 metros por 31 a 35 metros lineales, además en toda su extensión se advierte el crecimiento de pasto natural o maleza, en unas partes de crecimiento de ½ metro de altura y otras menos; cabe destacar que se aprecia que el ancho del cardinal norte aparentemente se rectifica que el cardenal es aproximadamente más ancho que el ancho del cardinal norte, en esta parte también se deja constancia que todo este espacio es prácticamente plano. 4. En el noroeste del espacio inspeccionado es notorio la existencia de tres casas debidamente construidas cada una de 2 pisos de material adobe y techo de calaminas, los que cuentan con jaulas que regulan dimensiones destinadas a la crianza de aves, corrales, precisando que la casa que se encuentra ubicada al costado izquierdo del lugar inspeccionado corresponde a la propiedad de Humberto Tinoco Espino, más al norte de Braulio Tinoco Espino y mucho mas al norte Antero Tinoco Espino. 5. El inmueble habitado por la parte agraviada se encuentra ubicado por detrás del arco del cardenal norte a la que se llega pasando por una nutrida vegetación desde allí se aprecia la presencia de plantaciones de cacao, café y palta en escasa cantidad y para llegar propiamente a la casa hay una distancia de 250.30 metros en ligera subida, inmueble construido a base de adobe, una de dos pisos con dos habitaciones en el 1er piso y dos en el 3er nivel a un costado existe otra construcción con los mismos materiales de un solo nivel

en la parte que seria un patio existe un secadero, una aparte con fitotoldo, además, esta dotado de servicios higiénicos y en la parte posterior del primer ambiente descrito un pequeño taller de carpintería. 6. Resulta importante describir vestigios de las plantaciones que pudiera haber existido, la que por la excesiva maleza que existe no es posible apreciar en su real magnitud, sin embargo, se ha encontrado una panta de achiote en medio del área que según la parte agraviada tendría la edad vegetativa de las mismas que los denunciadas señalando que tiene y 2 semanas, mientras que la planta de café es crecimiento de 2 meses, lo que refiera tanto denunciante y denunciado, además teniendo como parte de la ubicación el cardinal norte en la parte derecha del área verificada se puede advertir escasos restos plantaciones de plátano. 7. Finalmente se deja constancia de que todo el perímetro del área verificada únicamente destaca arboles de pacay, palta, kisa kisa, pacay de comer y pacay colombiano. En este estado se concedió el uso de la palabra a la parte denunciada, en vista de que no cuenta con abogado defensor, los mismos denunciados designaron a su coprocesado Benito Bravo Farfan quien no ha efectuado, agregado alguno, lo que de igual manera se concede el uso de la palabra a Raul Gallegos que dijo: Que los arcos son de data reciente ya que no se advierte en su estructura oxidación alguna, por ultimo hace uso de la palabra el Dr. Zerren Gonza Huanca quien dijo: que hecho el recorrido por el área verificada existen diversas plantas y de diversos tamaños entre un metro y algo mas de algunas partes y no solamente ½ metro como se dejo anotado, igualmente en la parte media del área se ha encontrado a nivel del suelo manguera que sirve para la irrigación. Con lo que se concluyó firmando las partes en señal de conformidad siendo las 11:00 horas.

7.26. Copia certificada de la constatación policial del 18 de febrero del 2017. El encargado de expedir copias certificadas de la Comisaria rural PNP Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, certifica: Que, en el cuaderno de constatación policial, que obra en esta comisaria Rural PNP de Ocobamba, existe una signada, cuyo tenor literal es como sigue: "DPD. N°004, hora 14:20, fecha: 17 de febrero de 2017. (Contenido de la denuncia) Por Constatación Policial. En el poblado de Kelcaybamba del distrito de Ocobamba siendo las 10:40 horas del 18 de febrero del 2017, presentes personal PNP ST1 Sinty Yauri Willy y S3 PNP Ventura Aguilar Wilber, por orden superior y a solicitud de la persona de Francisco Vera Castilla, Belempata, casado, agricultor con DNI Nro. 24971331 y domiciliado en el sector Belempata-Ocobamba, nos dirigimos a la parcela N°5-San Antonio chico del sector de Belempata, del distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco para la constatación policial conforme se detalla. 1. Constituidos In situ lugar se pudo aprecia al parecer una cancha deportiva de 1800 m^2 aprox. en donde se encontraban realizando trabajos de roses de los pastizales y malezas de la zona que se encuentra dentro del terreno, dicho trabajo lo realizaba el presidente Mario Medina Rios, secretario Francisco Gayoso Guillen, fiscal Guillermo Quispe Gomez, vocal Pastor Bobadilla Choquehuayta, teniente gobernador Braulio Tinoco Espino todos ellos autoridades del sector y en compañía de 25 personas aprox. De dicha comunidad el trabajo lo realizaban con machetes, moto araña y otras herramientas, se apreció una manguera de color negro que pasa x el medio del terreno que al parecer es de irrigación de cultivos, al borde del terreno se encuentra 20 plantaciones de café aproximadamente. 2. Que luego de dar las indicaciones del motivo de la presencia de la policía en dicha constatación, se les exhorto a las autoridades de la comunidad y comuneros presentes a que desistan de dicha actividad (faena comunal) toda vez que en sobre dicho predio el recurrente manifiesta que existe un proceso de investigación en jiro en el ministerio publico 1FPP-C-LC, los mismos que pese a las indicaciones vertidas por la PNP y en coordinación con la fiscalía de turno, continuaron realizando los trabajos de faena comunal en forma pacífica en el fundo san Lorenzo parcela N°5 del sector de Belempata – Ocobamba – LC - Cusco, conforme indicó el recurrente en el momento de la constatación. Firmando e imprimiendo su huella digital de su índice derecho en señal de conformidad Fdo. El Instructor S3 PNP Ventura Aguilar Wilber, el denunciante Fdo. SB PNP Silva Fernandez Jesús G. jefe comisario (E) de la comisaria PNP Ocobamba.

7.27. Copia certificada de la constatación policial de 26 de febrero del 2017 a las 16:10 horas. El SB PNP comisario de la comisaria PNP Ocobamba, que suscribe, certifica: Que, en el Cuaderno de Registro de Ocurrencia de Calle Común, que obra en esta Comisaria PNP Ocobamba existe una signada cuyo tenor literal es como sigue: CROCC. Nº012. Hora: 17:50, día: 26 de febrero de 2017. Sumilla: Acta de Constatación Policial. En el poblado de Kelcaybamba, distrito Ocobamba, provincia La Convención, departamento del Cusco, siendo las 15:30 horas del día 26 de febrero de 2017, presentes personal policial S2 PNP Hermes O. Chuque Montenegro y el S3 PNP Wilber Ventura Aguilar, por orden superior y a solicitud de la persona de Francisco Vera Castilla, natural del distrito de Rondocan, provincia

Acomayo, departamento del Cusco, casado, primaria completa, agricultor, identificado con DNI N°24971331, domiciliado en la parcela N° 5 de San Antonio Chico perteneciente al sector de Belempata – Ocobamba, celular 945809098 (movistar), nos constituimos al terreno del denunciante para realizar la constatación policial que a continuación se detalla: 1. In sito en el lugar a horas 16:10 aprox., personal PNP pudo apreciar al parecer una cancha deportiva de un área de 1800 m^2 aprox. en donde se encontraban participando de una actividad deportiva realizado por la comunidad de Belempata-Ocobamba, la cantidad de 100 personas aprox., entre varones y mujeres. 2. Personal PNP se entrevistó con las autoridades que participaban de la actividad deportiva como son: Mario Medina Rios presidente de la comunidad de Belempata, Macario Medina Rios presidente del frente de defensa de los intereses del distrito de Ocobamba, Francisco Gallozo Quillen secretario de actas de la comunidad de Belempata, Braulio Tinoco Espino teniente gobernador de la comunidad de Belempata, los mismo que se les indicó que retiren de forma pacífica del terreno que se encuentra en Litigio ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa La Convención, 3. Asimismo se hace mención que dicho terreno cruzaba una manguera al parecer pasaba el agua, la misma que fue movida hacia un costado del mismo terreno; cabe mencionar que se pudo observar una área de terreno de 15 metros de ancho por 25 metros de largo aprox., había sido rosado y quemado todo su pastizal. Siendo las 16:55 horas del mismo día se da por concluido la presente diligencia, firmando y colocando su impresión dactilar el denunciante en presencia del instructor quien certifica. Fdo. el denunciante Francisco Vera Castilla. Fdo. instructor ST1 PNP Hermes Omar Chuque Montenegro. Es conforme SB PNP Jesús Silva Fernadez Comisario PNP Ocobamba.

7.28. Ampliación de constatación fiscal de 22 de junio del 2017 a fs. 397/398. Siendo las 11:14 horas del 22 de junio del 2017, presentes en la parcela N° 5 del fundo San Lorenzo, San Antonio sector Belempata del distrito de Ocobamba presente el Dr. Raul Luque Machaco fiscal provincial de la primera fiscalía penal provincial de Quillabamba, de la otra parte Francisco vera Castilla en su condición de agraviado, sin abogado defensor a pesar de haberse comunicado vía celular la presente diligencia de constatación, de otra parte los imputados: Mario Medina Ríos con DNI N°24971455, Guillermo Quispe Gomez con DNI N°24484115, Macario Medina Ríos con DNI N°23949404, Francisco Gayoso Guillén con DNI N°24488385, Benito Farfán Brave con DNI N°24999690. Consultado la participación de su abogado defensora para que haga valer sus derechos en esta diligencia, en este estado aceptan llevar a cabo la presente diligencia: Con el siguiente detalle. Primero, después de haber recorrido desde Quillabamba en el vehículo del ministerio público llegamos al sector de Belempata - San Lorenzo, oportunidad nos que nos esperan personas en la carretera vía carrozable San Lorenzo Ocobamba, ingresando por el lado izquierdo de esta vía carrozable hacia la parte baja, ubicándonos en un área tipo triangular. Segundo: la ubicación concreta es de la siguiente forma: en el lado este con la parcela de Constantino Ríos Rodriguez, por el oeste carretera Tirijuay, por el lado norte María Echevarría Pereira, por el sur Paulino Cahuana Ríos y un área revertido al Estado. Tercero. Ubicándonos en el limite sur del área descrito se encuentra una parte baja habiendo caminado unos 3 minutos, cuyo limite es con las plantas naturales y productos cacao y otros de la región, y el área que se refiere parte del Estado se encuentra al lado sur oeste, quien determinará exactamente el perito nombrado. Cuarto. Ubicándonos en el área libre donde se observa de formar rectangular a lado oeste y este existe en los extremos plantaciones de fierros de alto 2 metros aproximadamente, de ancho 6 metros, en la parte norte construcciones de vivienda de Anteno Tinoco Espino, Braulio Tinoco Espino, Umberto Tinoco Espino, y la parte sur con área verde plantaciones de cacao, mango, quisaquisa y un poste de energía; asimismo, en esta área en toda la extensión se observa crecimiento en forma regular de plantas tipo malas, y además se observa en la parte céntrica tendido un secado de hojas de coca, asimismo, se observa en la parte sur a la recta del poste una manguera color negro para riego. En este estado, Francisco Vera Castillo tiene su parcela en la parte norte y en el sur de los limites fijados anteriormente, asimismo, en el lado norte, sur, este esta rodeado de plantaciones de la zona conforme ya anteriormente se ha descrito. En este estado, el imputado Mario Medina Rios hace constar que dentro del área descrito se encuentran aproximadamente 50 comuneros entre varones y mujeres jóvenes y niños. Por su parte Macario Medina Rios hace constar que esta plantado 2 arcos de metal agregando en el lado este oeste. En este estado el sr. Benito Bravo Farfan, condición de autoridad judicial juez de paz ha participado como jugador desde años atrás. En este acto, el Guillermo Quispe Gomez quien agrega de que el municipio ha donado los 2 arcos de fierro de lo que antes era de palo. En este acto se deja constancia que el N° de DNI 24971331 pertenece a Francisco Vera Castillo. Con lo que concluye la presente diligencia siendo las horas 12:24 firmando los intervinientes después del fiscal.

7.29. Acta de compromiso y acuerdos del 14 de octubre del 2015 a folios 430. En el anexo de Belempata del distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, departamento del Cusco, en presencia del señor Ciprian Miranda Gongora declara ser presidente de la junta directiva de Deporte identificado con DNI 45409206 domiciliado en el mismo anexo antes indicado y con presencia del sr. Francisco Vera Castillo identificado con DNI N°24971331 propietario del terreno llano, el cual concede el terreno en forma de rectangular con calidad de préstamo que surtirá efecto desde el 15 de octubre de 2015 hasta el 18 de octubre de con fines de realizarse un evento deportivo en el área indicado con el siguiente detalle: Primero. Se deberá respetar el espacio otorgado solamente para tal fin. Segundo. Realizar la limpieza de hierbas y arbustos dentro del espacio otorgado para tal fin. Tercero. Se harán responsables de todas los daños y perjuicios ocurridos durante los días del evento y deberá ser devuelto el terreno en la forma y condiciones entregados sin haber sido modificado en su área. Cuarto. Deberán devolver el espacio de terreno cedido en calidad de préstamo ad honorem después del evento previa comprobación de las condiciones de entrega del terreno. Quinto. En vista de no haber acuerdo alguno más se cierra este acta y para darle valor al presente firman los presentes en la reunión del acuerdo realizado en el anexo de Belempata a los 14 dias del mes de octubre de 2015. Consigna 11 firmas con nombres y DNI.

7.30. Copia simple de Paneux fotográficos del 17 de enero del 2016. Fotos y videos antes del día 26.01.20216. Visualización del contenido del CD en el archivo videos y fotos 26.01.2016, se muestran las siguientes fotografías:

- Fotografía N° 01 con nombre DSC_0326 con fecha de captura 17/01/2016 se puede observar hoyos con plantas de plátano, al extremo Francisco Vera Castillo. Fotografía N° 02 con nombre DSC_0327 con fecha de captura 17/01/2016 se puede observar hoyos con plantas de plátano.
- Fotografía N° 03 con nombre DSC_0328 con fecha de captura" 17/0*1/2016, se observan plantas de plátano junto a casas de adobe.
- Fotografía N" 04 con nombre DSC_0329 con fecha de captura 17/01/2016, se observan plantas de plátano de diferentes tamaños, cerca de las casas.
- Fotografía N° 05 con nombre DSC_0330 con fecha de captura 17/01/2016 se observan plantas.
- Fotografía N° 06 con nombre DSC_0331 con fecha de captura 17/01/2016 se observa tres plantas grandes y camina Marcelina Espino Zegarra.
- Fotografía N° 07 con nombre DSC_0332 con fecha de captura 17/01/2016 se observan plantas pequeñas al fondo un poste de concreto.
- Fotografía N° 08 con nombre DSC_0333 con fecha de captura 17/01/2016, se observa plantas de plátano de grandes tamaños.
- Fotografía N° 09 con nombre DSC_0336 con fecha de captura 17/01/2016
- Fotografía N° 10 con nombre DSC_0337 con fecha de captura 17/01/2016, se observa un hoyo inundado y una planta de plátano al medio.
- Fotografía N° 11 con nombre DSC_0342 con fecha de captura 17/01/2016, se observa hoyos con plantas pequeñas.
- Fotografía N° 12 con nombre DSC_0343 con fecha de captura 17/01/2016, se observa hoyos con plantas pequeñas
- Fotografía N° 13 con nombre DSC_0344 con fecha de captura 17/01/2016, se observa hoyos con plantas pequeñas.
- Fotografía N° 14 con nombre DSC_0345 con fecha de captura 17/01/2016, se observa hoyos con plantas de tamaño mediano.
- Fotografía N° 15 con nombre DSC_0346 con fecha de captura 17/01/2016, se observa hoyos con plantas pequeñas
- Fotografía N° 16 con nombre DSC_0347 con fecha de captura 17/01/2016, se observan hoyos.
- Fotografía N° 17 con nombre DSC_0348 con fecha de captura 17/01/2016, se observan hoyos.

7.31. Copia simple de la transcripción del video DVD a fojas 548.

- **2. Contenido del CD dentro del archivo Videos y Fotos 1 -> Fotos y Videos 25-01-2016.** Con fecha 25 de enero del 2016 se puede apreciar el video con nombre SDV_0587.

Entra al terreno el señor Macario Medina Ríos a horas 9:00 A.M. aproximadamente, por la puerta principal al terreno en el que existe una tranquera de palos: El señor Macario Medina Rios conversa con el los agraviados Francisco vera Castilla, Marcelina Espino Zegarra. *Inserta imagen*.

Macario medina Rios.- Podemos entrar de acuerdo don Francisco respetuosamente, claro que la comunidad está sintiendo de repente al ver su estadio cancha deportiva entonces hablemos lo as claro y correcto entonces yo también quiero entrar en regular esto don Francisco y doña Marcelina delante del señor juez, acá con el representante del presidente de la comunidad con el secretario y con todos, como vamos a entrar a un dialogo.

Francisco Vera Castilla.- Espérese una cosa, Señores bueno ya nos vamos... bueno mire para hoy Ese ha citado entonces yo también me he dado presencia allá en reunión también en las veces (ilegible) en hay entonces cuando sería un buen dialogo no!, hay están los vecinos también…

MR.- Una pequeña actita por favor para después corregir y...

EVC .- Y ahora últimamente el viernes que bueno claro que si me dirigen que tengo que retirarme de la comunidad.

MEZ .- Ahí está, Ahí está presente.

MMR .- Si, si, eh escuchado, eh escuchado, sí, sí.

FVC .- En las anteriores también a lo prepo mira ve. No hay pues dialogo jefe, sí o no, ah ... desde el año ... Octubre ... Julio ... Octubre todavía, inclusive menciono no tanto acá don Mario, con acá el compañero caballero (Francisco Gayoso Guillen) si, faltas situación ... acá el 26 de Febrero todavía, yo creo que habíamos zanjado ya, bueno .. en contra, a favor mmm neutral que será no pero no había pues mira ve señor juez, no había presencia no! Respecto de cómo se llama ... presentarse a las ... entonces pues, además claro que hay presión pues mira ve terreno es terrenito, hay necesidad, entonces hasta hay yo también esperaba, entonces tuve que retomarme el terrenito eso es. Acá los señores no me comprenden no se pues cuál será su ... entonces tenemos que comprendernos así a medias no para mi mitad o para ... para el otro entonces ...

MMR .- De terco a terco hemos hablado.

FVC .- De repente así pe no, pero yo estoy así pacíficamente esperando ...

IVE .- Quería acotar también, era una ... teníamos una buena intención de hacer un buen estadio aquí, por lo menos de parte de nosotros, de repente alguno de nuestros compañeros jugadores que son los que realmente utilizan, ni siquiera la comunidad, y ... ellos saben algunos que teníamos buena intensión aquí y nosotros esperábamos llegar a un buen acuerdo con ellos ya que sobre este estadio legalmente no hay nada, no hay nada, simplemente hay de repente hay pequeños acuerdos de los de acá, quizá si existe también porque nosotros desconocemos ninguna, no tenemos conocimiento de ninguna, entonces este estadio ha causado mucho problema en mi familia eh. El valor humano es muy importante para mí y para mis padres, sobre todo, quisiera que mis padres que estén bien realmente aquí, y el estadio les ha llegado realmente a decir que nos vamos a separar, no hay pues valor humano aquí señor Macario, eso es lo que yo reclamo, aquí simplemente a la prepotencia se quiso entrar.

FVC.-De abusivo no más ahí...

IVE.-Entonces nosotros siempre hemos previsto que nuestros papas estén muy bien aquí, aquí a nadie... mis papas están muy interesados en este terreno, aquí es donde han vivido, pero así no se pues, no se puede don Macario es mucha prepotencia, aparte mira usted nos han traído gente, esto es como traer es como traer... podemos recibir, hemos recibido a los jóvenes a su junta directiva, hemos firmado un buen acta, ese es la forma señor Macario, no se puede venir.. le puedo recepcionar a mi casa, sabes que señor Vera, estamos viniendo! Sabes que soy tal persona!, presidente de la comunidad... no se los cargos!

MMR.- Justamente a eso hemos venido.

IVE.-Entonces podemos hablar, pero esta forma por ejemplo no es… personalmente a mí me parece algo no profesional algo no salido de lo común esto es como ir a como un ladrón no se... ir a invadir un determinado terreno, entonces eso es lo que yo veo, <u>entonces señor Macario, mi papá y mi mamá han determinado tomar el estadio de todas maneras por que nos pertenece, les pertenece a mis papas según su título y sus documentos que ellos tienen, que ellos poseen, entonces según esas cosas este terreno es terreno de mis padres y eso es lo que hemos hecho prevalecer aquí,</u>

MMR.-¡Ya!. Toma nota

IVR.-Eso es lo que hay, las soluciones, las soluciones seguramente mis papas van a plantear, no se! Ahorita no creo que estén en la posibilidad dar una solución por esto de la presión, que nos han venido con gente y nos han venido casi como ha lincharnos.
MEZ.-¡Ahí está!, ¡Ahí está! Ahorita está, estoy viniendo
FVC.- Hay nomas córtalo,
Sabes señor Macario sería por la cuestión ya que ya es tiempo que paso ya claro que paso desde más atrás entonces yo creo que a lo legalidad hablamos pe, que ganamos a ver, hoy día dialogamos después vamos a desconocer, de atrás va viniendo broncas, así manchas. ¡Entonces iremos a la legalidad determinaran allá ya pues eso es lomas... ya que hemos pasado tiempo... lo más correcto, seria... bueno ya pué no! Bueno yo también lo que tengo documentos tendré que adjuntar y eso sería señor Macario. Yo sé que, bueno si es cierto que no hemos conversado con usted, Acá don Mario sabe he explicado cosas secundarias, lo que existió, lo que causó casos... los dañitos. Entonces sabe, acá los compañeros saben pues. Claro siempre tocamos en algunas reuniones si podemos destinar otro campo siempre hacen eso que uno y otro... no tampoco no... no aceptan. Entonces además soy carga con cuatro hijos ya con hijos... tres hectáreas nomas... allá es revertida entonces ya tengo documento, ya va a tener, entonces... no tengo más hectáreas pues, como ves esto es reducidito, municipio también como va a invertir aquí una cosa buena ya debe también pues, eso es apoyo integro, pero uno así un huequito otra vez va a pintar y otra vez va a pintar no va a ser igual pues...
8.05
IVE.- Aparte señor Macario eh... yo siendo joven, me pongo en esta posición también, entonces en un principio teníamos muy buenas intenciones de hacer esto eso sería bueno que se recalque en un acta que teníamos muy buenas intenciones, pero lamentablemente según los hechos nuestras buenas intenciones se han ido evaporando, entonces eso es lo que hay.
8.40
MMR.- Un ratito permíteme acostar don Francisco, la verdad mira don Francisco en ningún momento nosotros hemos traído gente, gente de otro sitio sino es gente del mismo lugar de la comunidad de Belempata entonces todo (....) Comuneros de comunidad de Belempata saben muy bien entonces (...) nosotros no somos quien para traer de la mano o traer acá si no ellos también sienten hermanos entonces cual es el este el propósito decidir la cancha se va apropiarse no correctamente. Entonces nadie ha traído gente, solamente de la comunidad ahí están presente, no ha venido de Huilcapugio, Ocobamba, San Lorenzon, nadie ha traído gente, solamente son moradores de acá del lugar, uno, otro, sabíamos muy bien hace 29 años o 30 años ya la cancha existía porque antes de que se haga un estadio o un a los tres años, al año, porque ustedes no lo han, no han procedido!, esto no es vuestro terreno si no es mi terreno diciendo!, porque ya automáticamente paso 29 años y es todo el mundo ha jugado, eh juegos deportivos se ha llevado acá olímpicos todo, ahora vamos a finiquitar ino!.
10.22
FVC.-Ya... sabes que señor Macario la respuesta seria, si realmente pues le consta acá al don Macario, los años que ha estado de gestión, es que bueno así capricho ha metido maquina pues, entonces yo estoy humilde no, la tranquilidad la humildad yo no respiraba no... entonces....
MMR.- Un ratito, En que año ha sido metido la maquina acá en (...).
FVC.- En que año ha sido alcalde señor Mario.
Mario Medina Rios.- He señor juez, señor Efraín yo también voy a tener la palabra no usted nomas. Eh, lamentablemente acá no nos estamos recordándonos, yo no he metido tractor, el que ha hecho, en su periodo del señor Fidel, Zuniga, se ha hecho ese estadio ya... y cuando ya, por rincón, esa fecha como estaba recién construido la... las tierritas piedritas ha caído, a dos años o tres años han solicitado, entonces he traído la máquina para que se haga una limpiecita noma la ó sea la máquina, yo no he construido.. que diga el estadio sino en periodo de Fidel Zúñiga se ha construido, inclusive el tractor, nosotros hemos... acá con francisco (Francisco Gayoso) y más Alberto Zuloaga hemos inclusive hemos dado almuercito, todo pe no, como estaba haciendo una obra nosotros hemos atendido, pero que me diga que yo no he construido, ino! Tiempo de Fidel Zúñiga se ha hecho la construcción del estadio con la máquina de esa fecha ctar Cusco entonces con esa máquina se ha hecho acá... inclusive el operador era huaracino.
MMR.- Una última pregunta va a disculpar, don Francisco, prácticamente en que año se ha hecho el estadio acá, aproximadamente en que año.
MEZ .- yo, yo lo voy a decir ...
MMR .- no lo estoy preguntando a ... un ratito, en que año se ha hecho.

FVC .- Una cosa, dos palabras, a mí, a nadie creo que nos va a importar que paso años o cien años.
MMR .- No, yo te digo en que año se ha hecho nada más ...
FVC .- Ahora los documentos dirá pues ino !. Entonces eso es el término.
MMR .- También se tiene que decir en el año tal se ha hecho el este, en que año has hecho esa carretera.
MEZ .- El documento va a decir, señor Macario el documento va a decir.
MMR .- iNo cierto !.
MEZ .- jsí!
MMR .- Exacto.
FVC.- Claro la carretera se ha hecho pues en dos años se ha empalmado si o no, en el 84 ha pasado el desembalse, el 85, 86..
MMR.-señor Mario en que año ha sido alcalde usted.
Mario Medina Rios.- 96.
MMR.- Ya ves...
FVC.-85, 86 ha empalmado esto.
IVE.-Sabe que señor Macario, yo creo que esos detalles, detallitos, hay que arreglar en las vías legales, acá no estamos para entrar, ¡Sabes que tú... que yo!, que lo resuelva por la vía legal.
MMR.-Yo creo que estamos hablando hermano, estamos hablando de manera educado, acá nadie está mandando al diablo a nadie si no acá estamos hablando educadamente, yo creo que todas las preguntas como educado debemos responder hermano de verdad.
IVE.-Si, lo estamos respondiendo.
MMR.- Exacto, acá no estamos coaccionando no estamos haciendo nada si no, yo también me siento preocupado, porque no me gusta verlos entre hermanos peleando por un... como si nosotros vamos a vivir 100 años, vamos a ser eternos para par de años que vamos a vivir, mira vamos a llegar... no es porque yo me voy contra ti don Francisco... entonces la verdad ...(...) todos pasarnos.
FVC.- Ya se pues se, cien por ciento sé. Pero como dejas saneado o con problema.
14:08
MEZ.- señor Macario me puede permitir..., este... sabes que nosotros hemos entrado por lo que han dejado casi cinco años, entonces dentro de cinco años o más también. Habido acá muchos daños, me hicieron, ¿Quiénes...? Los chicos que han venido a jugar me hicieron daño, recogieron mis cacocitos, mis frutalcitos, me hicieron todo, ¡ino!, daño no y además se ensuciaron mi chacra y de paso mis vecinos que viven acá todo me meten hasta las basuras, botellas descartables hasta llantas esta ahoritita allá, entonces cuando lo decimos algo... traen ganados, traen chanchos lo traen acá y se va pues a la chacra ah hacer daño, eso está bien, aprovechando que esto es la cancha.
MMR.-Un momentito doña Marcelina, creo que estamos saliendo del tema, el tema es, cada quien trae animales tiene su dueño, y el dueño hay que proceder mediante la autoridad.
MEZ. Aprovechan pues.
MMR.- Eso es de verdad a uno... e... a un cargo ser dirigente es pelear con todo no con usted, con todo señor Francisco, a veces de verdad no quisiera existir de verdad... claro que voy a hacer, estoy metido, entonces tenemos que encontrar una solución don Francisco.
15.50
Santos Abarca.- Haber señores, acá el dialogo es nosotros con ustedes, ya, pues a mí me preocupaba, desde denantes nosotros hemos entrado a la alcaldía al señor se le citaba para hoy día tanto al este por ejemplo a la junta directiva de esta comunidad, al señor, entonces no hicieron presentes, entonces enseguida vienen los señores cumpliendo como eran notificados, vienen pues a la alcaldía, entonces entramos ahí, entonces pues si no está el interesado no se puede dialogar como, no se puede decir nada, entonces saben que señores... que se llama... como ahorita ya ese problema se ha generado ya, de repente a veces la comunidad ha tomado un poco con terquedad, pero eso no ha pasado nada.
16:48
(Multitud).- ¡Ya está, iya ha pasado media hora!
(Vos de mujer mayor).- [no tenemos miedo de nadie (en quechua)]
Santos Abarca. -Si realmente, nosotros yo, el señor, nosotros hemos coordinado con la junta directiva, entonces como humano, como gentes mayores debemos solucionar. Si no hay solución, como dice el señor debemos ir a las vías legales pues,

17:03
Mario Medina Rios .- ¡Claro !.
17:05
Santos Abarca .- A la vía legal entonces nosotros no hemos venido una agresión física, ino! Para nada, acaso, por ejemplo, yo he llevado parte también ...
17:13
MEZ .- Ahí está pues, que está diciendo la señora.
Santos Abarca.- No, no podemos hacer eso, por ejemplo esos señores... aquí está la cabeza; acá, si hay cualquier proclamación, estará pues la cabeza en problemas, entonces por eso señor Macario, gente de mayor, entonces nosotros no podemos a la obligación, ino!, si no como... ¿La comunidad tiene documentos?... ya pues a la mesa ahí, están los documentos, ahora el señor ¿trae lo documentos? ... ahí está el documento. Entonces la vía se encargará de esto, y ahora nosotros que ganamos, por ejemplo, ¡de repente ino! Así con agresión moral, con ofensas no ganamos nada a estos, no vamos a encontrar ninguna solución a esto, yo siempre me he preocupado arriba, es que entre varios no va a ver solución, pero si puedo estar yo, inclusive iba a venir a tu casa, por ejemplo, usted señor la junta directiva vamos a ir a habla con el señor, entonces que es lo que nos responde de a ese problema, ahora si solucionamos, solucionamos a buena hora, si no hay solución, bueno pues cada cual a su camino que se puede hacerse.
18:11
FVC.-Perdón señor Juez (Santos Abarca), lo que a alguien le va a doler la divulgación público, así, el miércoles pasado, salió el compañero don Mario (Mario Medina Ríos) presidente de la comunidad, de remate ha sido gobernador autoridad,...
18:28
Santos Abarca.- Donde esta pues el señor, yo quisiera verlo a señor gobernador acá...
FVC.- En la calle, ime traes el documento!... Así. Esta acá don Mario, claro que lo ha rematado el gobernador, tenga presente así de esa forma, debería en caminar acá a los enfrentantes... aunque yo soy ya viejo.
18:42
Mario Medina Rios. - Compañero don Francisco... yo también ya soy viejo, yo no me creo joven.
FVC.- el gobernador debería ya...¡vamos llamaremos a tal fulano al despacho! Pero había ido el señor García (Gobernador) a la radio, y cosas que le salió, ha divulgado, [vamos a ir con la policía, que esto con maquinaria todo organícense] eh escuchado inclusive hay grabación.
MEZ .- [... Le vamos a quemar las plantas] (Acota).
FVC .- Entonces a quien no le va a chocar esto, también no ...
19:20
Mario Medina Rios .- Bueno Francisco, de repente voy a tener pequeña palabra, mira a nosotros al ver este caso a nosotros también nos ha sorprendido, ahora la gente encima de mí se viene ... qué haces !... a la fuerza pues ... , ese Marco Guillen, cuál era el motivo para que él ... ex policía conoce las leyes y va a meter a hacer estos tremendos hoyados ... a ...
FVC .- Yo he solicitado
Mario Medina Rios.- Esta bien pero el debería decir no ... como voy a meter a un estadio, a la cancha, no ...
IVE.- Según nosotros somos los propietarios, entonces nosotros hemos autorizado para que la maquinaria" (Maquinaria que ha hecho el hoyo de plátanos) entre y otra cosa también viniendo a lo actual, quisiera preguntarle ¿quiénes son los señores que están ahí con su?... ¿de dónde...? ¿De qué entidad son?
20:14
MMR.-Nosotros hemos solicitado, no queremos sorprender a la comunidad, nosotros hemos solicitado a la municipalidad que venga a medir de donde a donde es la cancha eso es todo no van a hacer nada, entonces es de la municipalidad, para que voy a decir de que he contratado otro de CUSCO...
20:34
IVE.- ¿Con qué fin se ha solicitado, con qué fin se va a hacer las mediciones?
MMR.- Ciertamente, si nosotros no encontramos un dialogo acá, algo bueno, entonces tendremos que ir pues a las vías legales, entonces para ir a las vías legales tenemos que tener un sustento, no vamos a estar peleando por un pedazo de terreno, sino vamos a pelear por una cancha deportiva, es por eso...

- **3. Contenido del CD dentro del archivo Videos y Fotos 1 -> Fotos y Videos 25-01-2016**
  Con fecha 25 de Enero del 2016 se puede apreciar el video con nombre SDV_0588.
  El contenido de este video es idéntico al contenido del video anterior desde el minuto 14.23 Hasta la final.

- **4. Contenido del CD dentro del archivo Videos y Fotos 1 -> Fotos y Videos 25-01-2016**
  Con fecha 25 de enero del 2016 se puede apreciar el video con nombre SDV_0589.
  El video es una continuación del video SDV_0587, se escucha alboroto en la zona de ingreso al terreno, se observa en el video extraer la tranquera que bloquea el acceso al terreno, se observa más de seis personas de sexo masculino y femenino vulnerando la tranquera.
  Inserta imagen
  En el minuto 0.11 del video se escucha:
  IVE.-Por favor usted ha dicho que acá no iba a ver nada,...
  MMR.- ¡Oigal |Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! jun rato, un rato!
  Se observa, el grupo de personas en la conversación:
  Inserta imagen
  00:36
  MEZ .- Voy a sacar nomas, no hay que caer en su provocación.
  IVE .- Si se presentan tienes que ir ... tranquila nomas.
  1:15
  Se observa que terminan de extraer el segundo poste.
  Inserta imagen
  1.31
  Se escucha al señor Manuel Andia "carruman cagaichis... carruman, carruman " en quechua, en español dice "carguen a) carro... al carro, al carro", junto se observa un camión amarillo y rojo de propiedad de Mario Medina Ríos.
  Inserta imagen
  Francisco Vera Castilla.- Recurrimos allá, allá también hay solución, ¡ya! entonces a eso iremos señor Macario, entonces a eso iremos señor Macario, ahora que veo gente preparada viene..., ino se pues!.
  MMR.- No, acá no ha venido gente preparada...
  MEZ.- Ahí esta señor Macario, estás viendo!, estás viendo! Señor Macario han venido armados con machete y pico, armados con arma blanca, acá estoy viendo estoy viendo, está en el video...
  MMR.-Habla la verdad hermano.
  2:30
  IVE.- ¡Mira lo que está haciendo!
  Inserta imagen
  Observa el momento donde la gente ingresa al terreno y extraen las plantas.
  MMR .- Habla la verdad, yo no, yo no he venido, yo he venido en mi moto, claro tomando acuerdos, con el señor vamos a hablar todo esto ...
  FVC .- Cortaremos todo esto y ... ahí queda, ahí queda ...
  Santos Abarca .- Señor presidente, como no hay solución porque hemos venido a dialogar, ya que no hay ese resultado positivo, todo es negativo, no garantizamos, no garantizamos.
  IVE .- Responsabilizamos claramente a los directivos y a la cabeza, ya señor Macario.
  Se corta la conversación en instantes en que la gente comienza a ingresar al terreno completamente y extraen las plantas.
  Se observa a Antero Tinoco (con polo azul) corta con un machete y Otros.
  Inserta dos imágenes

- **5. El video con nombre SDV_0590 está contenido en el CD dentro del archivo: Videos y Fotos 1 -> Fotos y Videos 25-01-2016**
  Con fecha 25 de Enero del 2016 se puede apreciar el video con nombre SDV_0590.
  El video es una continuación del video SDV_0589, se observan hoyos sin plantas y gente:
  Inserta imagen
  00:46
  Más adelante se observa, a Macario medina ríos y Mario medina ríos, acompañado de Olderico Tinco y otras dos personas más, observando a los que sacan las plantas:
  Inserta imagen

En el minuto 01:55 se observa Antero Tinoco Espino aparente, dentro de las plantas de achiote.
Inserta imagen
En el minuto 1:59 se observa a un trabajador del municipio de Ocobamba, con mira de telescopio de teodolito, haciendo las mediciones, cuando Marcelina Espino Zegarra le hace conocer que es su parcela, en su defensa sale Antero tinoco:
Antero Tinoco Espino.- Ese achiote a la recta ... (Palabras en quechua discusión con Marcelina Espino Zegarra), luego se desplazan dentro de la chacra con achiote.
Inserta dos imágenes
En el minuto 03:02 se observa equipo topográfico principal instalado en la parte del acceso al terreno.
Inserta dos imágenes
En el minuto 03:43 se observan un operador topográfico, dos personas de seguridad y al fondo el camión de Mario Medina Rios.
Inserta dos imágenes
En el minuto 4:06 se observa a Josué Gayoso Guillen, con una mira de telescopio.
Inserta imagen
En el minuto 04:33 se observa a Robert Palva Loayza operando el equipo topográfico, dos personas de seguridad ciudadana lo resguardan.
Inserta imagen
En el minuto 5:21 Marcelina espino Zegarra dialoga con uno de los operadores topográficos:
Inserta imagen
Marcelina Espino Zegarra .- Mira lo que han hecho mi pasto ...
Operador .- De que estaba adentro ...
MEZ .- y usted ...
Operador .- Soy Zegarra p ...
MZE .- ¿Quién?
Operador .- Soy del señor Narcizo su sobrino ...
MEZ .- ¡Y por qué haces esto papa!
Operador .- No, yo trabajo para el municipio ... yo cumplo para mi trabajo.
MEZ .- mira estas en aca ...
Operador .- Yo cumplo mi trabajo, iajai ... yo trabajo para la institución ...
MEZ .- ¿Qué te llamas ?... para no poner en problemas ...
En instantes que el operador se reirá de la cámara.
En el minuto 06:32 se observa a las personas de Adelaydo Farfán, Justino Figueroa Tinoco y Sixto Rojas:
Inserta imagen
En el minuto 07:10:
MEZ.- Mira como están... mira el Antero me quiere...este que se llama... tirar con machete ahoritita...
MMR.- (palabras en quechua...)
MEZ.- Ahoritita se ha venido de ahí, Así es siempre acostumbrado ese Antero, trae, me viene con machete, con arma me viene, ahora me viene a pegar me insulta de todo, así es... esta su hermano sabe.
MMR.- Sabes que, voy a hablar... mama!... Vamos a sentarnos, vamos a hablar, eso tampoco no va a quedar así lo que están haciendo, no va a quedar así, yo sé que no va a quedar así pero vamos a arreglar en buena forma (mamá) Marcelina...
MEZ.- así debería... yo le he dicho.
MMR.-Escúchame.. tú tienes hijos... se que tus hijos algún día van a ser autoridad madre, entonces mira. ay mira hay un paso mami, yo voy a intervenir en ese paso, vamos a llamar a una asamblea general de la comunidad de Belempata para que se deslinde... persona no grata lo que le han dicho a don Francisco que se borre, decirle, retornaremos nuevamente como hermanos en la sociedad Belempatina, mira sé que... [no solamente en nosotros, yo también cementerio (en quechua)], yo también quiero figurar ... como te digo, quiero dejar ejemplo, de repente mi hija puede ser autoridad... (palabras en quechua inaudible) así por ese motivo la sociedad va a rechazar mamá... esito.
En el minuto 8:46 se observa a Antero tinoco y Guillermo Quispe y otros que usan pico y pala y tapan los hoyos.
Inserta imagen

MEZ." Por eso te digo Macario, yo en cuanto... hablando de eso, yo le dije a don Mario; Vamos a arreglar en buena forma. Sabes que... Don Mario se ha puesto... como se han enseñado, con Antero se ha enseñado, con Braulio se han enseñado... y vienen prepotentes nomas acá, sobre que le estoy diciendo vamos a arreglar acá, ¿eso está bien?
MMR.- Si pues, yo también yo también soy Invitado nomas, yo no soy quien para ordenar, es como decir a mi casa yo te invito en mis cumpleaños, entonces un invitado va a estar sentado no cierto.
Se observa que están nivelando el terreno utilizando pico o manualmente en cada hoyo, se observa a Eliza Figueroa Tinoco y niños en la figura.
Inserta dos imágenes
En el minuto 11:30 se observa a Cecilio Gonzale, al parecer nivelando el terreno.
Inserta imagen

- **6. El video con nombre SDV_0595 está contenido en el CD dentro del archivo: Videos y Fotos 1 -> Fotos y Videos 25-01-2016 con fecha 25 de Enero del 2016 se puede apreciar el video con nombre SDV_0595.**
  El video se puede apreciar a Justino Figueroa Tinoco con plantas de Plátano en las manos frente a la cámara:
  Inserta cuatro imágenes
  En el minuto 00:40 se observa a Mario Medina Rios, Guillermo Quispe, Francisco Gayóse y otros en un grupo y vigilan el trabajo de los demás.
  Inserta seis imágenes
  En el minuto 01:50 Macario Medina Rios y Mario Medina Rios conversan muy cerca del trabajo que realizan.
  Inserta imagen
  En el minuto 02:04 se observa que sigue el traslado de plantas hacia el exterior del terreno y continúan conversando Francisco Gayoso, Mario Medina Rios, Macario Medina Rios.
  Inserta dos imágenes
  El Video muestra el trabajo de gente en el terreno.
  Inserta cuatro imágenes
  Termina el video en el minuto 03:01.

  Glosario de términos.
  MZE: Marcelina Espino Zegarra.
  MMR: Macarlo Medina Ríos.
  FVC; Francisco Vera Castillo.

7.32. Paneux fotográfico, del 26 de enero del 2016 folios 587/603. Visualización del contenido del DVD en el archivo videos y fotos 1 - Fotos y Videos 26-01-2016. Se muestran las siguientes fotografías:

- Fotografía N° 01 con nombre DSC_0380 con fecha de captura 25/01/2016. Se puede observar hoyos tapados, Francisco Vera Castillo conversa con un policía
- Fotografía N° 02 con nombre DSC_0392 con fecha de captura 26/01/2016. Se observa una carpa de calamina, al costado aparece Francisco Vera Castillo.
- Fotografía N° 03 con hombre DSC_0395 con fecha de captura 26/01/2016. Se observan dos policías observando las plantas de plátano y a Francisco Vera Castillo.
- Fotografía N° 04 con nombre DSC_0396 con fecha de captura 26/01/2016 Se observan dos policías observando las plantas de plátano v francisco vera castillo a lado, también un policía toma nota.
- Fotografía N° 05 con nombre DSC_0397 con fecha de captura 26/01/2016, continuación la fotografía anterior.
- Fotografía N° 06 con nombre DSC_0398 con fecha de captura 26/01/2019, dos policías observan las plantas tiradas en un extremo del terreno.
- Fotografía N° 07 NO SE VE EN DIGITAL
- Fotografía N° 08 NO SE VE EN DIGITAL
- Fotografía N° 09 con nombre DSC_0401 con fecha de captura 26/01/2016, Dos efectivos, toman nota, observando la carpa y terreno sin plantas.

- Fotografía N°10 con nombre DSC_0402 con fecha de captura 26/01/2019, dos efectivos toman nota, observando la carpa y el terreno, al costado esta Francisco Vera Castillo.
- Fotografía N° 11 con nombre DSC_0403 con fecha de captura 26/01/2016, Dos efectivos policiales observan plantas de plátano tirados al margen de la carretera San Lorenzo Ocobamba al extremo e ingreso al terreno de plátanos.
- Fotografía N° 12 con nombre DSC_0404 con fecha de captura 26/01/2016, un efectivo toma nota, observando las plantas grandes y Francisco Vera sujeta las plantas. Fotografía N° 13 con nombre DSC_0405 con fecha de captura 26/01/2016, Un efectivo toma nota, observando las plantas y Francisco Vera sujeta las plantas, el segundo policía observa la planta doblada el día anterior {25 de enero del 2016).
- Fotografía N° 14 con nombre DSC_0406 con fecha de captura 25/01/2016, se observa la figura anterior, se observan cinco plantas.
- Fotografía N° 15 con nombre DSC_0407 con fecha de captura 26/01/2016, se observa la figura anterior, se observan cinco plantas, el policía toma nota y Francisco Vera sujeta dos plantas.
- Fotografía N° 16 con nombre DSC_0408 con fecha de captura 26/01/2016, se observa las plantas destruidas, un policía toma nota y Francisco Vera sujeta una, otro efectivo policial muestra el daño a la planta, al fondo se observa el terreno de donde proceden las plantas extraídas el día anterior.
- Fotografía N° 17 con nombre DSC_0409 con fecha de captura 26/01/2016, un policía toma nota y Francisco Vera muestra los daños a la planta al efectivo, otro efectivo policial muestra una planta, al fondo se observa el terreno de donde proceden las plantas extraídas el día anterior.
- Fotografía N° 18 con nombre DSC_0410 con fecha de captura 26/01/2016, se observa el extremo sin plantas con una carpa de calamina al extremo.
- Fotografía N° 19 con nombre DSC_0411 con fecha de captura 26/01/2016, se observa el terreno sin plantas y una carpa de calamina al extremo.
- Fotografía N° 20 con nombre DSC_0412 con fecha de captura 26/01/2016, se observa cerca hojas de planta de plátano, al fondo el terreno y una carpa de calamina al extremo.
- Fotografía N° 21 con nombre DSC_1218 con fecha de captura 26/01/2016, se observa dentro de la carpa sentado Francisco Vera Castillo al costado a Marcelina Espino Zegarra.
- Fotografía N° 22 con nombre DSC_1219 con fecha de captura 26/01/2016, se observa dentro de la carpa sentado Francisco Vera Castillo.
- Fotografía N° 23 con nombre DSC_1220 con fecha de captura 26/01/2016, se observa dentro de la carpa sentado Francisco Vera Castillo.
- Fotografía N°24 con nombre DSC_1221 con fecha de captura 26/01/2016, se observa dentro de la carpa sentado Francisco Vera Castillo.
- Fotografía N°25 con nombre DSC_1222 con fecha de captura 26/01/2016, se observa dentro de la carpa sentado Francisco Vera Castillo, a Marcelina Espino Zegarra.
- Fotografía N°26 con nombre DSC_1223 con fecha de captura 26/01/2016, se observa dentro de la carpa sentado Francisco Vera Castillo, a Marcelina Espino Zegarra.
- Fotografía N° 27 con nombre DSC_1223 con fecha de captura 26/01/2016, se observa al fondo el terreno con hoyos libres y al extremo una carpa.
- Fotografía N° 28 con nombre DSC_1224 con fecha de captura 26/01/2016, se observa al fondo terreno libre con hoyos y al extremo una carpa.
- Fotografía N° 29 con nombre DSC_1223 con fecha de captura 26/01/2016, se observa al fondo el terreno al extremo una carpa de calamina.

7.33. Acta de visualización y transcripción de CD-ROM del 18 de enero del 2018 a fs. 619/621. En la Ciudad de Quillabamba, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, siendo las 10:00 horas del 18 de enero de 2018, en el primer despacho de investigación de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convencional a cargo Raul Luque Machaca, se procede a realizar la presente diligencia de visualización y transcripción del CD, que obra a fojas 126 de los actuados de la Carpeta Fiscal Nro. 152-2016, con la participación de los investigados Mario Medina Rios, identificado con DNI N° 24971455, Guillermo Quispe Gómez, identificado DNI N° 24484115, Francisco Gayoso Guillen, identificado con DNI N° 24488385, y la participación de los denunciantes Francisco Vera Castilla y Marcelina Espino De Vera, quienes se encuentran acompañados de su abogado defensor Walter Castillo Fernández Baca: diligencia que se lleva a cabo dentro de la investigación seguida contra Paulino Minauro Villavicencio, Mario Medina Rios, Macario Medina Rios, Guillermo Quispe Gómez, Francisco Galloso

Guillén y Benito Bravo Farfan, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Daños, subtipo Daño Agravado, tipificado en el art. 205 tipo base del Código Penal con la agravante establecida en el inciso 4 del art. 206" del mismo cuerpo legal y en la modalidad de Usurpación, subtipo Usurpación Agravada previsto y sancionado en el art. 202 inciso 3 con la agravante establecida en el inciso 2 del art. 204 del Código Penal, por la presunta comisión del delito contra La Administración Pública, en la modalidad de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, subtipo Abuso de Autoridad, previsto en el art. 376 del mismo Código, por la presunta comisión del delito contra La Libertad, en la modalidad de Violación de La Libertad Personal, subtipo Coacción, previsto y sancionado en el art. 151 del Código Sustantivo Penal, en agravio de Francisco Vera Castilla, visualización que efectúa de la siguiente forma: PRIMERO. El CD materia de visualización fue remitido a este despacho fiscal y obra en la carpeta fiscal a fojas 126. El CD contiene dos carpetas la primera que dice Video y Fotos 1 que al abrir el archivo existe tres archivos consistentes en fotos y videos y la segunda carpeta esta denominada Fotos y Videos 2. SEGUNDO. La primera fotografía de la primera carpeta lleva inscrito DSC-0326, del 17 de enero de 2016, se visualiza una área plana donde aparece excavaciones de tierra en forma de hoyos y hacia el fondo construcciones de viviendas, asimismo se observa dos personas agarrando al parecer herramientas de trabajo, en este acto Francisco Vera Castilla reconoce a estas personas como Richard Miranda y Guillermo Quispe, en la siguiente vista fotográfica DSC-0327, se observa en el área las misma características con el agregado de la existencia de plantas de plátano, con una altura de tres metros, estas plantas se encuentran en la parte límite con la vivienda descrita, en el archivo DSC 0330, se observa una pareja de personas al parecer el varón cargando a un bebé y otra persona de sexo femenino en la parte baja de dicha vivienda, asimismo en la fotografía DSC-0331, se observa una mujer y tres plantas de plátanos en crecimiento, en el archivo fotografía DSC-0337, se observa una poza con agua, en el interior un tallo de plátano, en el archivo DSC-0345 en piso se observa tallos de plátanos, observándose tierra removida, tipo hoyo de la segunda carpeta, se tiene el archivo DSC-0368, en donde se observa el área con crecimiento de yerba de maleza, una planta de plátano en el piso, en el archivo DSC-0369 se observa en él limite por el bosque alrededor de 07 plantas de plátanos con raíces, en la vista fotográfica DSC -0375 se observa una excavación rectangular con presencia de piedras de regular tamaño, corroborado esta con la vista fotográfica DSC-0379. TERCERO. El video SDV-0587, del 25 de enero de 2016, se observa a Macario medina y el señor Francisco Vera Castilla manteniendo una extensa conversación, del video SDV-0589 se observa excavaciones en la tierra y presencia de personas ubicadas en la entrada del área descrita, las personas están extrayendo los parantes que servían como tranquera en la entrada del el área, en el centro de esta área descrita se encuentran parados varias personas, entre ellos Macario Medina, Ivan Vera, Francisco Gayoso, asimismo participan otras personas en extraer las plantas pequeñas de plátanos, en este acto el agraviado alcanza los nombre y refiere que son Francisco Miranda Fredy Ayala, Jorge Quispe; en el video SDV-05-90, se observa en el área la presencia de varias personas alrededor de 30 personas, quienes se encuentran rellenando los hoyos antes descritos, asimismo se observa una persona agarrando un instrumento topográfico y otras que están visualizando desde la carretera, asimismo en la carretera se encuentra estacionado un vehículo camión, la caseta de color amarillo, en este acto el agraviado identifica a Robert Loaiza, quien manipula el tereolito, en el video SDV-0595, se observa movimiento de varias personas, llevando plantas de plátano, extraído de los hoyos. CUARTO. En la fotografías DSC-0380, se observa en el centro del área un efectivo policial y al señor Francisco Vera Castilla, asimismo se observa una construcción rustica de una carpa, techado con calamina, cubiertos los costados parte posterior con artillera de plástico y la parte frontal con dos planchas de calamina, en la fotografías DSC-0385, se aprecia la presencia de dos policías y el agraviado constatando esta área, agarrando una de las plantas de plátano extraído, observando uno de los hoyos, sosteniendo un policía un folder de color verde, de igual forma en la carretera se observa la presencia de dos policías quienes están a lado de las plantas de plátano extraídos tendidos, incluso el agraviado está colaborando en este acto, en estas carpa construida se encuentra los agraviados. En este acto se hace constar que la policía ha realizado la diligencia de constatación por lo que debe tomarse en cuenta este documento al momento de la valoración De la fotografía DSC-1262, se observa esta área, debidamente marcada, como para una cancha de fútbol, asimismo se observa colocados dos arcos metálicos, y 25 personas presentes, en las fotos siguientes hasta la serie 1268 se observa personas de diferentes edades dentro de esta área. El video del 04 de febrero del año 2016, se observa varias personas de diferentes edades, en el interior del área materia de litis se encuentra una maquinaria pesada motoniveladora con inscripción 865B, entre la llanta de dicha maquina se encuentra una persona con casaca oscuro, según refiere el denunciante Francisco Vera sería el operador de esa máquina, asimismo se observa una apertura vía carrozable. QUINTO. Concluida la visualización del CD, se ha procedido a

devolver lo al mismo sobre de donde fue extraído. Siendo las 11:50 horas., del mismo día se da por concluida la presente diligencia, firmando los presentes en señal de conformidad.

7.34. Informe pericial (levanta observaciones) del 02 de abril del 2018. Señor Fiscal, es grato dirigirme a Ud. para levantar las observaciones planteados por el Sr. Mario Medina Rios, quien manifiesta que las conclusiones del informe pericial se habrían emitido violándose el principio de imparcialidad. Al respecto debo manifestar que la mi imparcialidad está demostrada por los resultados técnicos del levantamiento topográfico, que con la participación conjunta de los agraviados he imputados, que se realizaron, en de la parcela C-05 y campo deportivo, Dando como resultado que: LA UBICACIÓN: La Parcela C-05 y El Campo Deportivo, se encuentran ubicadas en sector de Belempata, lugar denominado Cuquipampa. Distrito: Ocobamba. (Por error de información en el informe pericial de consigno como Quellouno) provincia: La Convención, departamento: Cusco. PRECISION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS: 1.- Con equipo de alta precisión GPS diferencial sub métrico TRIMBLE GOXT2006.se levanto todo el perímetro y área, de la parcela C-05. 2.- Con equipo de alta precisión, estación total GEOMAX ZOM 32 PRO. Se levantó el perímetro y área, del campo deportivo. El resultado del levantamiento área actual superpuesta del campo deportivo sobre la parcela c-5.se pueda apreciar en el plano pericial con achurado de color rojo. Área superpuesta del campo deportivo = 1755,97 m2, Perímetro 180.29. Área de triangulo no superpuesta del campo deportivo en la Parcela C-5. (Se aprecia con mayor claridad en el plano pericial). El área del triángulo del campo deportivo que no superpone a la parcela C.5 (ver Plano pericial), Área 49.64 m2, Perímetro 35.83 m. CONCLUSION. Luego del levantamiento topográfico se concluye que el Campo deportivo se encuentra superpuesto en la parcela C-5, en un: área de: 1,755.97 m2, perímetro 180.29.m. Con respecto a de daños al momento de la evaluación pericial no se apreció evidencia de los daños por lo que, tomando el criterio de mi imparcialidad y objetividad, no lo he valorizado, pese a que he sido informado de daños en plantaciones por parte de los agraviados. También señor fiscal debo aclarar que, en mi condición de perito judicial por más de 15 años y más de 30 años de profesional nunca he tenido ninguna queja que desprestigie mi profesión. Es cuanto puedo informar. Firma y sello de Ing. Guido A. Loayza Aguirre.

35). Carta N°185-2024-GM-MDLC/LC, del 10 de julio del 2024, que contiene el informe N° 97-2024, así como sus anexos. Mediante el cual se proporcionó información relacionada con el mantenimiento del estadio de la comunidad de Belempata correspondiente a los años 2015 y 2016. Asimismo, se dejó constancia de que dicha información fue remitida mediante copia simple del Informe N.° 097-2024-ACMAM-MDOLC, emitido por la Jefatura de la Unidad de Archivo Central de la entidad, con la finalidad de atender lo solicitado para los fines pertinentes.

36) Visualización de la video materia del acta de transcripción del 25 de enero del 2026.

37) Acta de asamblea extraordinaria de la comunidad del 22 de enero del 2016, en la asamblea se acordó iniciar acciones legales para judicializar el atropello cometido por el ciudadano Francisco Vera y su familia, relacionado con la afectación de la cancha deportiva comunal. Asimismo, se aprobó realizar un plantón el día lunes 25 de enero de 2016 en la cancha deportiva de Coquibamba, mientras una comisión se trasladaría a Kelkaybamba para dialogar con las autoridades competentes. También se conformaron comisiones integradas por la junta directiva comunal, autoridades locales y representantes de familias involucradas, con el fin de realizar gestiones y coordinaciones. Finalmente, se acordó la participación obligatoria de toda la comunidad en las acciones de protesta, estableciendo sanciones comunales para quienes no asistan sin justificación.

38) acta de asamblea extraordinaria del 25 de enero del 2016, en la asamblea se aprueba sancionar al señor Francisco Verra e hijos de no tener acción con las obras de la comunidad así mismo no será beneficiada con los trabajos dentro de la comunidad y la Municipalidad por motivos de atropello a la Comunidad. Luego por unanimidad se aprueba una faena general en la cancha deportiva de Kuquipampa el día miércoles 27 de enero del 2016.

39) acta de compra venta de mejoras agrícolas del 09 de setiembre del 1987, se advierte que, en fecha 9 de septiembre de 1987, en la comunidad de Belempata, distrito de Ocobamba, provincia de La Convención, se realizó una asamblea comunal en la que se acordó la cancelación y transferencia de las mejoras agrícolas existentes en el terreno de propiedad de Jacinto Tinoco Valer. Dicho acto fue aceptado de manera voluntaria por el citado propietario, su esposa Rosa Espino Zegarra y sus hijos mayores de edad.
Asimismo, se dejó constancia de que el terreno fue destinado a la construcción del estadio comunal en el sector denominado Coquipampa, suscribiéndose el acta por las partes intervinientes y los asistentes como acreditación del acuerdo adoptado.

40) Certificado emitido por la Institución educativa N°1990, del 30 de diciembre de 2019. Del documento expedido por la Institución Educativa correspondiente se desprende que, previa verificación de los archivos institucionales, se certifica la existencia de una cancha deportiva ubicada en el sector Kuquipampa, anexo de la comunidad de Belempata, la cual viene siendo utilizada de manera continua desde aproximadamente el año 1990 en adelante para la realización de campeonatos interescolares y para el desarrollo del curso de Educación Física por parte de los estudiantes, acreditándose así su uso público y educativo a lo largo del tiempo.

VIII. CONTEXTO DE JUSTIFICACION (PREMISA FACTICA-MEDIOS PROBATORIOS Y PREMISA NORMATIVA)

8.1. De los medios probatorios actuados de manera individual y conjunta se CONCLUYE, lo siguiente:

8.2. La imputación fáctica queda transcrita en el considerando 2.1 de la presente sentencia, señalando la fiscalía que se les imputa a los acusados en el delito de Usurpación Agravada, despojo.

8.3. Previo a resolver, hay que tener en cuenta que la naturaleza jurídica del delito de usurpación, debe entenderse como la realización de actos tendientes a invadir el inmueble ajeno, cuando la ley lo prohíbe, o bien asentarse ahí con el fin de ejercer sobre él, permanentemente, un poder de hecho turbativo del que previamente tenía sobre el mismo el sujeto pasivo y que en los casos en que se materializa el delito, el ofendido se ve impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble los derechos de posesión o tenencia.

8.4. Para que se configure el delito de Usurpación no sólo es necesario invadir el inmueble ajeno, turbar la posesión o bien asentarse ahí, sino establecer y determinar si el sujeto pasivo tenía el derecho de posesión o tenencia del que se le ha impedido seguir ejerciendo; pues la Corte Suprema en varias jurisprudencias ha establecido como criterio que, jurídicamente no es posible despojar o turbar con efectos penales a quien no ostenta la posesión del bien inmueble[23].

8.5. En ese entender, se va a verificar si la parte agraviada se encontraba en posesión del terreno, antes y durante el día de los hechos.

8.6. Tanto la parte agraviada como la parte acusada alegan ser posesionarios y propietarios del bien materia de litis por lo que se procede al análisis de los medios de prueba de cada parte.

8.7. La parte agraviada ha presentado:

- **Promesa de venta de mejoras agrícolas del 15 de setiembre de 1986**. (…) de una parte como la futura vendedora Celia Yanac Álvarez viuda de Espino y como futuros compradores esposos Francisco Vera Castillo y Marcelina Espino Zelada de Vera, en los siguientes términos: Primero. Yo, Celia Yanac Álvarez viuda de Espino, soy propietario de unas mejoras agrícolas consistentes en plantaciones de café, cacao, achiote y una casa vivienda de dos plantas, con paredes de adobe,

[2] R.N.Nº 1297-2011- Ayacucho- del 4 de abril del 2012. considerando 4.
[3] Exp. 8214-97 Lima, del 11 de mayo del 2000.

techo de calamina, puertas y ventana de madera; por haberlas adquirido a título de sucesión hereditaria del que fuera mi esposo señor Julián Espino Zegarra. Segundo. Con el derecho de propiedad, dominio y posesión descritas en anterior cláusula en la fecha prometo vender las mejoras antes referidas y la vivienda en favor de mis compradores, por el precio desde ya fijado de treinta millones de soles oro, de los que al momento de firmar el contrato me entrega quince millones de soles y el saldo de los otros quince millones a fines del mes de mayo de 1987, fecha en la que el presente documento se elevará a escritura pública. Tercero. La parcela donde se encuentran las mejoras y la vivienda, tiene una extensión superficial de cuatro hectáreas y la siguiente linderación; por el Norte con la carretera que pasa de Toledo a Occobamba; por el Sur con propiedad de Serapio Quispe; por el Este con propiedad de Constantino Rios y por el Oeste con propiedad de Alejandro Chávez. (…) aceptamos los términos precedentes en todas y cada una de sus partes, declarando conocer las mejoras materia del presente, así como la vivienda y comprometiéndonos a cumplir con pagar el saldo deudor en la fecha fijada. Las partes declaramos celebrar el presente documento en nuestra libre y espontanea voluntad sin que hayan mediado causales de nulidad o anulabilidad, a los que renunciamos y en señal de ratificación firmamos por duplicado con legalización de nuestras firmas.

- **Copia simple de la SUNARP predio rústico parcela Nro. 05-fundo San Lorenzo-San Antonio sector Belempata-Occobamba.** Partida N°02014284. Oficina Cusco, numero de ficha: 11564, correlativo 4791 (…). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: 1. Predio rustico. Parcela N°05, del fundo San Lorenzo, denominada "San Antonio", sector Belempata, distrito Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, área: 3.00 Has, linderos: por el norte, propiedad de María Echevarria, por el este, propiedad de Constantino Rios, por el sur, propiedad de Paulino Cahuana y área revertida al estado, por el oeste, propiedad de Jaime Espinozada. Quillabamba, 1998 setiembre 07. TITULO DE DOMINIO: Francisco Vera Castillo y Marcelina Espino Zegarra, peruanos, casados, han pasado a ser propietarios del predio descrito en el rubro anterior de esta ficha, en merito a la transferencia de dominio que otorga la cooperativa agraria cafetalera "Jose Carlos Martategui" Ltda. N°036-V11-75, de San Lorenzo; representada pon el presidente del consejo de administración, Mario Medina Rios, según has ampliamente consta de la escritura pública deL 23 de junio de 1995, por ante notario público Fidel Beltran Pacheco. Quillabamba, 1998 setiembre 07. GRAVAMENES Y CARGAS: Ninguno. Firma de registrador publico abg. Ivan Paliza Silva.

8.8. Al parecer el agraviado habría obtenido la parcela por una promesa de venta de mejoras y después la ha adquirido de una compra realizada a la Cooperativa Cafetalera "José Carlos Martategui", inscrita en registros públicos el 07 de setiembre del 1998 y desde esa fecha habría estado en posesión y para ello ha presentado las constancias de posesión

- **Copia legalizada del Certificado de posesión con fines de crédito ante el Banco agrario del 14 de agosto de 1987.** El que suscribe, funcionario de la Administración Técnica del distrito agropecuario, certifica: Que el señor Francisco Vera Castillo conduce directa, personal y pacíficamente por más de un año la parcela denominada "San Antonio Chico" la extensión de 4 Has integrantes del predio San Lorenzo sector Belempata ubicado en el distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco. Los linderos son: Norte con la parcela de María Echevarria Pereira, Sur con la parcela de Serapio Quispe Espinoza, Este con Constantino Rios Rodríguez, Oeste con la carretera Tirijuaj – Quelcaybamba. Conforme aparece en la inspección ocular practicada por esta oficina. Expedido en La Quebrada el 14 de agosto de 1987. Firma Pascual Coosi Cutipa, jefe de Administración técnica agropecuario.

- **Copia legalizada del Certificado de posesión del 18 de diciembre del 2009**. El teniente gobernador del sector Belempata del distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, certifica: que la señora Marcelina Espino de Vera identificada con DNI N°49711332 domiciliada en el sector Belempata del distrito de Ocobamba, provincia La Convención, departamento Cusco, dicha ciudadana es posesionaria de una parcela agrícola denominada San Antonio Chico, una fracción de 4 hectáreas con plantaciones diversificadas de la zona, que posee y conduce en forma social y pacífica. Se le expide el certificado en honor a la verdad, a solicitud verbal de la interesada. Belempata, 18 de diciembre de 2009.

- **Copia legalizada del Certificado de posesión a favor de Francisco Vera Castilla sobre la parcela** San Antonio Chico otorgado por el teniente gobernador Eloy Gómez Campos el 22 de octubre del 2004. El que suscribe en su calidad de autoridad local representativa del sector San Lorenzo distrito de Ocobamba provincia de La Convención departamento Cusco. Certifica que Francisco Vera Castillo identificado con DNI 24971331 de estado civil casado con Marcelina Espino Zegarra identificada con DNI 23971332 es productor calificado debidamente asentado desde hace 20 años en su parcela denominada San Antonio Chico ubicada en el sector Belempata jurisdicción de este distrito, en la actualidad se encuentra en posesión directa, continua, personal, pacífica y publica de los terrenos agrícolas denominados: 1. Parcela único Has. cultivo, linderos: ----, 2. Parcela San Antonio Chico 3 Has. cultivo café, etc, Linderos: este: Constantino Rios Rodríguez, oeste: Jaime Espino Acurio, norte: María Echevarria Pereira, sur: Paulino Cahuana Rios. 3. Parcela único Has. cultivo, linderos: ----. Se expide la presente certificación a solicitud del interesado y para fines de crédito ante las oficinas de Agrobanco – Cusco.

8.9. De estos medios probatorios, se advierte que el agraviado acredita la propiedad y la posesión de la parcela 05, desde el año 1995, y además resaltar de las constancias de posesión, su predio tenía las denominaciones de predio San Antonio Chico, sector de Belempata

8.10. Ahora bien, atendiendo a que los acusados y la comunidad reconocen que el agraviado si es propietario y poseedor de la Parcela 05, del predio San Antonio Chico, lo que alegan es que al costado del predio se encuentra la cancha deportiva o estadio, siendo que en las constancias no se hace mención de la posesión de la explanada de terreno conocida como cancha deportiva o estadio, en ese sentido se ha realizado un peritaje para deslindar la ubicación de la cancha deportiva. Se ha examinado al perito Ing. Guido Alejandro Loayza Aguirre sobre el informe pericial del 07 de diciembre del 2017 y la aclaración que concluye: Luego del levantamiento topográfico se concluye que el Campo deportivo se encuentra superpuesto en la parcela C-5, en un: área de: 1,755.97 m2, perímetro= 180.29.m. Es decir, según el informe la cancha deportiva esta superpuesta dentro de la parcela 05 del predio San Antonio Chico, no obstante, no se ha acreditado posesión, solo propiedad, siendo que las constancias de posesión que ha presentado el agraviado hacen mención a la generalidad de la parcela pero no se ha especificado de la explanada conocida como la cancha deportiva o estadio.

8.11. De la otra parte, los acusados integrantes de la Comunidad de Belempata ha presentado, a efectos de acreditar que tiene propiedad y posesión, el acta de compraventa de las mejoras agrícolas del terreno de la construcción del estadio.

> En el local inconcluso del local escolar de la comunidad Belenpata del distrito de Ocobamba – La Convención -Cusco, reunidos los padres de familia y la comunidad en general del 09 de setiembre de 1987 se llevó acabo una asamblea de la asociación de padres de familia, profesores y comunidad en general en donde la asamblea en pleno acordó cancelar sobre las mejoras existentes en el terreno de don Jacinto Tinoco Valer, quien acepta con todo gusto la cancelación de sus mejoras en compañía de su esposa Rosa Espino Zegarra e hijos, todos mayores de edad con todo el derecho que les atribuye como herederos. Dicho terreno será destinado para la construcción del Estadio en la comunidad de Belenpata, en el sitio denominado Cuquipampa. Por este acto de venta de sus mejoras agradece infinitamente la comunidad al señor Jacinto Tinoco Valer y su familia y para acreditar este acto de compraventa firman al pie del presente. Jacinto Tinoco Valer, Rosa Espino Zegarra, entre otros, el acusado Francisco Gayoso Guillen en calidad de presidente de la Apafa

8.12. Como se verifica de este documento la comunidad adquiere el predio denominado Cuquipampa, habiéndolo adquirido y encontrándose en posesión desde el año 1987. Hay que dejar constancia que corresponde al mismo sitio que refiere el agraviado le pertenece dado que de la constancia suscrita por Santos Abarca Chahuaillo juez de paz del distrito de Ocobamba del 15 de enero del 2016. Deja constancia en honor a la verdad que el señor Francisco Vera Castilla identificado con DNI N°24971331 con domicilio en el sector de Belempata, distrito de Ocobamba, Constituido en el lugar "Cuquipampa" al pie de la carretera San Lorenzo - Ocobamba se constató plantaciones de plátano aproximadamente de 150 matas ya plantados aproximadamente de dos meses de antigüedad, dicha plantación conduce en forma pacífica y consta al público y autoridades del distrito, por ser visible y junto a la carretera que conduce hacia la capital.

8.13. Es decir, el lugar donde ha sembrado las plantaciones el agraviado corresponde al área que compró la comunidad para la creación del Estadio. Se verifica que se trata del mismo sitio y de acuerdo con las actas de asambleas de la comunidad de Belempata, del 22 de enero del 2016 así como la del 25 de enero del 2016, se menciona la posesión y propiedad de la cancha desde hace mas de 20 años.

8.14. Ahora bien , en lo concerniente a los hechos , la fiscalía ha precisado lo siguiente: "El 25 de enero del 2016 a las 12:30 horas aproximadamente el acusado Mario Medina Ríos, en compañía de los acusados Guillermo Quispe Gómez, Macario Medina Ríos, Francisco Gayoso Guillen, provisto de un camión llegó y otras 35 personas entre varones y mujeres, provistos de machetes quituchi y picos ingresaron, sin mediar palabra alguna a su parcela de Francisco Vera Castilla, sin respetar su derecho de propiedad y posesión, donde han procedido a ingresar rompiendo la tranquera de madera de ingreso y empezaron a arrancar las 150 plantaciones de plátano que meses previos había sembrado, en una área de 1850 m² de plantaciones arrancadas con violencia",

8.15. Esta versión también la ha sostenido el agraviado, desde las investigaciones preliminares, no obstante, si bien, de la transcripción y la visualización del video del 25 de enero del 2016, se observa que en la explanada conocida como cancha deportiva o estadio ingresan los comuneros y empiezan a sacar las plantaciones de plátano, sin embargo, lo cierto es que se verifica del primer video, que han grabado los propios agraviados que, después de una conversación entre los directivos de la comunidad (acusados) y los agraviados, donde dialogaban para llegar a un acuerdo , en vista que los agraviados habían hecho plantaciones de plátanos y los directivos señalaban que ese era el terreno del estadio, donde incluso los hijos de los agraviados han jugado, y que este había sido construido desde muchos años atrás en el periodo de alcaldía Fidel Zuñiga, siendo que en el periodo de Mario Medina solo se habría pasado máquina para limpieza, se advierte que el hijo del agraviado (en audiencia a la pregunta de la juez señalaron que el que hablaba era el hijo del agraviado) en el minuto 00:05:30 del primer video que se visualizó el SDV_0587, el hijo del agraviado ha referido textualmente. (…) Señor Macario, mi papá y mi mamá han determinado tomar el estadio, de todas maneras porque nos pertenece, les pertenece a mis papás según su título y los documentos que ellos poseen y según estas cosas, este terreno es de mis padres, eso es lo que hemos hecho prevalecer, eso es lo que hay ahorita, la soluciones seguramente mis papás van ha plantearlo (…) Del contexto en que el hijo del agraviado vierte esas palabras, en una conversación donde los miembros de la comunidad dialogan con el agraviado, su esposa y su hijo, para que

saquen las plantas de plátano que habría sembrado el agraviado en la cancha deportiva, el hijo señala que han decidido tomar el estadio porque ellos son los propietarios. Es decir, son los agraviados quién usurpan el bien con sembríos, porque son los agraviados quienes señalan que toman al estadio por ser dueños, o sea, lo que hacen los miembros de la comunidad, el 25 de enero del 2016, es sacar las plantaciones de plátano que habrían sembrado los agraviados usurpando la posesión de la comunidad de la cancha deportiva. De ahí, que no se sigue la otra imputación que realiza la fiscalía.

> El 27 de enero del 2016 a las 10:00 horas aprox., nuevamente ingresaron a su terreno con la finalidad de tapar los hoyos con tierra fresca y piedras, daños causados por personas de la zona los que ingresaron motivados por los dirigentes antes referidos; de igual manera había una choza con techo de calamina en el margen derecho de la entrada que le sirve, según Francisco Vera Castilla, para darle refugio cuando realiza actividades de cultivo. La que fue destrozado la choza que se encontraba dentro de la propiedad del denunciante, pretendiendo apropiarse de la misma ilegalmente con el argumento de que es un lugar adecuado para una cancha deportiva, las personas que ingresaron fue con violencia, mientras que doña Marcelina Espino Zegarra esposa del denunciante fue agredida verbalmente y amenazada reiteradamente por el acusado Francisco Gayoso Guillén y otras personas que se encontraban en ese momento de los hechos, por el simple hecho de impedir que ingresen a su propiedad, asimismo estos habían colocado dos arcos de metal de fútbol y señalización con yeso para una cancha deportiva.

8.16. Los comuneros han continuado sacando las plantaciones que habrían sembrado los agraviados invadiendo la posesión de la comunidad, ahora desde qué fecha se realizaron la siembra de los plátanos, según la fiscalía sería entre dos a tres meses antes, también, de la constancia suscrita por Santos Abarca Chahuaillo juez de paz del distrito de Ocobamba sería del 15 de enero del 2016, señala que esas plantaciones las habrían sembrado con dos meses de antigüedad, igual lo ha declarado el agraviado, no obstante, eso no se condice con la verdad, porque de las actas de asamblea de la comunidad de Belenpata, del 22 de enero del 2016 así como la del 25 de enero del 2016, minutos antes de que la comunidad concurra a sacar las plantaciones de plátano, precisa el acta del 22 de enero del 2016, se reúnen con el único punto de agenda el atropello ocasionado por el ciudadano Francisca Vera y familia, quienes plantaron plátanos en la cancha deportiva adquirida hace 29 años, señalando que el día domingo 17 de enero aprovechando nuestra ausencia plantaron plátanos utilizando una maquinaria excabadora del ex policía Marco Guillén, se comunicó a todas las autoridades de la zona para qué hacer con el invasor Vera por expropiar la cancha deportiva, y ahí se acuerda que se convoque a las autoridades para el día 25 de enero del 2016 y se acordó hacer un plantón y se puso condiciones a los comuneros para que asistan. En la asamblea del 25 de enero se deja constancia que se trató de llegar a un acuerdo con el agraviado y no llegaron por lo tanto acuerdan realizar la faena ese mismo día, y acuerda sancionar al agraviado. Es decir, toda la comunidad deja plasmado en el acta que los sembríos de plátano se realizaron el 17 de enero del 2016, una semana antes de los hechos, que fue cuando usurparon la cancha deportiva de posesión de la comunidad de Belempata.

8.17. Además, se acredita que el agraviado sembró las plantaciones con la Copia simple del recibo por S/. 1,350.00 de Marco Guillen Quintanilla,.Yo, Marco Guillen Quintanilla, con DNI Nro. 23857818, domiciliado en la localidad de Kelcaybamba Ocobamba, en la fecha recibí la suma de S/. 1,350.00 del señor Francisco Vera Castilla con DNI Nro. 24971331 con domicilio en

el sector de Belempata - Ocobamba, por concepto de trabajos con maquinaria pesada retroexcavadora marca John Deere 310SG color amarillo, trabajo realizado por un total de nueve (9) en excavación de hoyos para plantación de plátanos en terreno agrícola, dichas H/M incluyen desplazamiento de maquinaria de ida y vuelta de Kelcaybamba a Belempata y viceversa dichos trabajos se efectuaron en la parcela denominado San Antonio de 07:00 a 13:horas en el sector de Belempata - Ocobamba - Las Convención Cusco. Kelkaybamba, 10 de enero del 2016. Firma de Marco Guillen Quintanilla. No obstante, la fecha no se ajusta con la verdad porque toda la comunidad ha señalado que ha sido el 17 de enero del 2016 que han sembrado los plátanos.

8.18. Asimismo, de los videos se puede advertir que los acusados sacaron las plantas con una facilidad porque estaban recién sembradas, eran plantas de plátano grandes, pero no es que han crecido o enraizado en ese lugar sino son las que han puesto 08 días antes de los hechos. Y lo que se visualiza de todos los videos , es que después que la comunidad se ha enterado que el agraviado había usurpado el bien que la comunidad poseía decidió recuperar el estadio, eso se advierte en el video, de la conversación que tienen los acusados con los agraviados y como no quieren llegar a un acuerdo es que la comunidad, los acusados en calidad de dirigentes no dan la orden para que ingresen como se puede ver del video, son los miembros de la comunidad que abren la tranquera, he ingresan a sacar las plantaciones de plátano. Esto se verifica también de las constancias policiales y fiscales del 26 de enero del 201, y del acta de constatación policial del 28 de enero del 2016. Estas actas no acreditan actos de usurpación sino defensa posesoria frente a actos de usurpación que habría realizado el agraviado una semana antes.

8.19. Asimismo, lo señalado en el acta de constatación policial del 07 de febrero del 2016 que pobladores del lugar ingresaron a su predio a fin de colocar dos arcos de metal y señalización para una cancha de futbol, siendo que se habría expropiado la cancha. Respecto a ello, debe tenerse en cuenta que, como han declarado los testigos y los acusados había arcos de madera antes de que los agraviados invadan la cancha deportiva de la comunidad, pero estos fueron sacados y luego se ha colocado arcos de metal que les dio la municipalidad, como se verifica del acta del 09 de febrero y del 18 de febrero del 2017 y la ampliación de junio del 2017, ya se advierte de la presencia de los arcos de fierro y donde los acusados han seguido poseyendo el bien con los roces y desmontes de la cancha.

8.20. Esto también se ha verificado con lo declarado por Humberto Tinoco Espino. Este testigo si bien en un inicio señala que el lugar no vio una cancha, luego dice que si jugaban los niños, que antes había arcos de palo, lo que acredita pues la posesión previa de la comunidad de la cancha deportiva. Asimismo, ha declarado Eustaquio Figueroa Tinoco. Refiere que vive en Cuquipampa, tiene un predio allí, señalando que los agraviados se quieren apropiar de la cancha, refiriendo que la cancha no está dentro del terreno de Francisco, es aparte, es solo para la comunidad lo que se ha apropiado. También ha declarado Antero Tinoco Espino, precisando que vivían en Cuquipampa ubicado en Belempata, por 2016, no tenía predio, señalando que había arcos desde 1987 o 1986, en la cancha hacían deporte los alumnos. Las actividades deportivas fueron antes de enero 2016, (inentendible) había campeonatos, la única cancha deportiva es esa. La chanca deportiva esta fuera del predio de Francisco, y así también lo ha sellado la institución educativa 1990 de Belempata con el certificado emitido por la Institución educativa N°1990, del 30 de diciembre de 2019.

8.21. En ese sentido verificando que el agraviado, si bien ostenta la propiedad, no ha ejercido posesión previa del bien (cancha deportiva o estadio) siendo que este bien fue adquirido por la comunidad desde mucho antes que el hayan realizado la transferencia de su parcela inscrita en registros públicos en el año 1998, si no se acredita posesión previa en el agraviado, no se puede señalar que se ha desposeído de la posesión a quien no ostentaba la misma como se ha señalado previamente, por el contrario, quien si ha probado la posesión previa es la parte acusada como integrantes de la comunidad de Belempata.

8.22. El delito de usurpación lo que defiende es la posesión, si el agraviado refiere ser el propietario del bien, al tener documentación que lo acredita (Partida registral, Copia Legalizada de Memoria descriptiva) debe hacer valer su derecho sobre mejor derecho de propiedad y linderajes y otros, en la vía civil correspondiente, no en un proceso de usurpación

8.23. El agraviado ha presentado un acta de compromiso y acuerdos del 14 de octubre del 2015, sobre una autorización para que se realice un evento deportivo, no obstante, este lo habrá realizado en calidad de propietario porque quien se encontraba en posesión fueron los acusados, como miembros de la comunidad de Belempata.

8.24. En suma, se tiene que la parte agraviada no ha acreditado posesión previa, además que no se ha podido acreditar que los acusados hayan cometido el delito de usurpación pues actuaron en defensa posesoria como integrantes de la comunidad de Belempata al ver usurpado el área destinada al estadio y utilizada como cancha deportiva de la comunidad.

En lo que corresponde al delito de daños.

8.25. En lo que corresponde al delito de daños, se ha presentado un peritaje de valoración de daños, siendo que el agraviado habría sembrado las plantaciones de plátano en un lugar al cual no tenía posesión, por haber usurpado el bien de la comunidad de Belempata, no se configura el delito de daños, los agraviados voluntariamente han hecho sembrío de plátanos en un bien que era posesión de la comunidad, en ese sentido los acusados como integrantes de la comunidad de Belempata los que han hecho es un deshierbe y limpieza dentro de un lugar que ostentaban posesión y propiedad la comunidad de Belempata.

8.26. En consecuencia, en aplicación del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, contemplado en el Art. 2.24 e) de nuestra Carta Política vigente, dada la insuficiencia probatoria por parte del representante del Ministerio Público, no causando convicción y certeza de los hechos en la juzgadora, sus medios de prueba ofrecidos y actuadas en el contradictorio para acreditar su tesis punitiva, este Juzgado concluye que corresponde absolver a los acusados de los cargos formulados en su contra.

La reparación civil.

8.27. Es necesario precisar que, la absolución sobre el objeto penal no necesariamente determina similar absolución sobre el objeto civil, desde que el artículo 12, apartado 2, del CPP, se afilia a la concepción de autonomía de ambos objetos procesales, de suerte que, cuando proceda, puede estimarse el objeto civil. Se declarará la responsabilidad civil cuando se acredite los siguientes elementos: antijuridicidad del comportamiento del sujeto activo al contravenir el ordenamiento; daño causado, en cuanto lesión de un derecho subjetivo o interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación; relación de causalidad adecuada, que no haya concausa y fractura causal; y factores de atribución, que es la culpa (dolo o negligencia) –cuyo descargo corresponde el autor, artículo 1969 del Código Civil– y el riesgo creado.[4]

8.28. En el presente caso, no se acreditado el primer presupuesto respecto de la antijuricidad del comportamiento, siendo que quien ejercía la posesión previa de la cancha deportiva era la comunidad de Belempata. Por lo que, si no se acreditado el primer requisito, tampoco se puede acreditar el daño ocasionado, el nexo causal ni el factor de atribución. En ese sentido, no corresponde imponer pago por reparación civil, ni la restitución del bien, si se considera propietario el agraviado puede hacerlo valer en la vía correspondiente, dado que ambas partes acreditan propiedad.

IX. Exención de costas

El Ministerio Público, está exonerado del pago de costas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 498.1 del Código Procesal Penal.

X. DECISIÓN

Por estas consideraciones, el Juzgado Penal Unipersonal de La Convención administrando justicia a nombre de la Nación resuelve:

1. **ABSOLVER a Guillermo Quispe Gómez**, **Macario Medina Ríos, Mario Medina Ríos y Francisco Gayoso Guillen** de los cargos que le sigue el ministerio público por la comisión del delito de Usurpación Agravada previsto y penado en el artículo 202, numeral 2 y 204 numeral 2 del Código Penal, y por el delito de Daño Agravado, previsto y penado en el artículo 206 del Código Penal, en agravio de Francisco Vera Castilla**.**
2. **ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO** de la causa, así como la anulación de los antecedentes generados por estos hechos, una vez que quede consentida y/o ejecutoriada la presente resolución **Sin costas. Regístrese.**

[4] Casación N.º 3109-2024/Cajamarca